الخلاصة السامية

من

الثقافة الإسلامية

جمعه ورتبه

عبد الرزاق عثمان إبراهيم (عفيفي)

الخلاصة السامية
من
الثقافة الإسلامية

إعداد :

الأستاذ / عبدالرزاق عثمان إبراهيم (عفيفي)

❑ مفهوم الثقافة الإسلامية :

فكلمة (الثقافة) بمدلولها العام الشـــائع الحديث – كلمة جديدة لا تتصـــل بالمدلول اللغوي الذي ذكرته معاجمنا العربية، وأصلها في اللغة مأخوذة من مادة ثقف بضم القاف وكسرها (ثُقُف ، ثِقِف) والتي تعني معاني كثيرة أهمها :

1. الذكي الفطن الحذق	2. التهذيب والتأذيب
3. إدراك الشيء والحصول عليه	4. تقويم المعوج من الأشياء.

إذن فكلمة الثقافة في العربية وردت لمعان متعددة تدور حول : الحذق والفطنة والذكاء وســـرعة التعلم والفهم.

❑ وفي المعجم الوسيط هي : (العلوم والمعارف والفنون التي يطلب إتقانها).

أما في اللغة الإنجليزية فإن لفظة ثقافة (Culture) تحتوي أكثر من 164 معنى أهمها:

1. أسلوب الحياة	2. العادات والمعتقدات	3. الفنون والتصرفات.

وفي الاصطلاح :

معرفة عملية مكتسبة ، تنطوي على جانب معياري ، وتتجلى في السلوك الواعي للإنسان، (فردا وجماعة) في تعامله مع الحياة الاجتماعية مع الوجود بأجزائه المختلفة (الخالق والمخلوقات).

❖ الدين : من الانقياد والذل وفي اللغة بمعنى السيرة والعادة والحال.

والدين في الاصـــطلاح العام: ما يعتنقه الإنســـان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشـــهادة.

وفي الاصـــطلاح الإســـلامي: التســـليم لله تعالى والانقياد له.

والدين هو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم ونوح إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.

ويقال : الشرع الإلهي المتلقَّى عن طريق الوحي، وهذا تعريف أكثر المسلمين.

❖ القيم : من القيمة وهي ثمن الشيء.

القيم في الاصطلاح العام هي :معايير وجدانية فكرية يعتقد بها الأفراد، وبموجبها يتعاملون مع الأشياء بالقبول أو الرفض.

وفي الاصطلاح الإسلامي هي : مجموعة من الأوامر والنواهي التي تجعل سلوك الإنسان متطابقًا مع قواعد الشرع الحنيف، والتي تشمل عقيدة الإنسان وعباداته ومعاملاته مع بني جنسه، وعلاقته مع الكون الذي يعيش فيه، وتكون نابعة من القرآن الكريم والحديث الشريف.

❖ **العلم : لغة : هو إدراك الشيء على حقيقته.**

ويختلف عن المعرفة بكون العلم يقال للإدراك الكلي والمركب أما المعرفة فللإدراك الجزئي البسيط.

اصطلاحا هو : المعرفة التي تؤخذ عن طريق الملاحظة، والتجربة، والاســـتنتاج كعلم الطبيعة والكيمياء وسائر العلوم.

❖ **المدنية : هي مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي.**

وعند ابن خلدون: هي طور طبيعي وجيل من أجيال الطبيعة في حياة المجتمعات المختلفة.

❖ **الحضارة : لغة خلاف البدو والحضارة الإقامة في الحضر.**

وابن خلدون أول من اســتخدم هذا المصــطلح حيث عرفه بأنه: (تفنن في الترف ، وإحكام الصــنائع المستعملة في المطابخ والملابس، والمباني ونحوه).

❖ الفروقات وأوجه الشبه والقواسم المشتركة بين الثقافة وبقية المصطلحات :

	الثقافة	العلم
وجه التشابه	إدراك الشيء	إدراك الشيء بحقيقته
نقاط الاختلاف	✓ محلية نابعة عن البيئة. ✓ تتعامل مع اللامحسوسات ولا تقبل القياس. ✓ أوسع من العلم. ✓ تساهم في ارتقاء الجانب المعنوي في الحياة. ✓ تستخدم في الخير. ✓ تكون عقل الفرد بطريقة تلقائية	✓ عالمي ليس له هوية محددة. ✓ يتعامل مع المحسوسات ويقبل القياس. ✓ تعتبر جزء من الثقافة. ✓ تساهم في تقدم الجانب المادي. ✓ في الخير والشر. ✓ تكون العقل بمنهجية تعليمية خاصة.
القواسم المشتركة	كلاهما مهم لتطور وارتقاء الأمم والشعوب. الثقافة تهذب الأخلاق وترقي القمم والعلم ينمي الصناعة ووسائل الترفيه.	

	الثقافة	الحضارة
وجه التشابه	لا يوجد	
نقاط الاختلاف	✓ ذات خصوصية متعلقة بجوهر وهوية المجتمع. ✓ تشكل البعد المعنوي والقيمي والأخلاقي. ✓ خاصة وذاتية بالأمة لوحدها.	✓ أكثر عموما وأعمق دلالة في التعبير عن المجتمع. ✓ تضيف على ذلك المخترعات والابتكارات المادية. ✓ متناقلة ويمكن أن تقتبس من أمة لأخرى.
القواسم المشتركة	لا يوجد	

	الثقافة	الدين
وجه التشابه	✓ من معانيها التهذيب	✓ هو الطاعة والإخلاص وهذا من تهذيب النفس
نقاط الاختلاف	✓ عملية تفاعلية مستمرة بين الإنسان ومعطيات الحياة ✓ تشمل المصدر الإلهي وما ينتجه البشر من معارف.	✓ ثابت ويعتبر مصدر للثقافة وليس العكس. ✓ مصدره إلهي.
القواسم المشتركة	✓ الدين من أهم مصادر الثقافة عند الشعوب وإن لم تكن متدينة.	

	الثقافة	المدنية
وجه التشابه	لا يوجد	
نقاط الاختلاف	✓ تمثل الأمور المعنوية غير الحسية. ✓ خاصة بكل أمة على حدة مع امكانية تفاعلها مع غيرها.	✓ تشمل الوسائل المادية التي تخدم البشرية. ✓ لا وطن لها ويمكن اقتباسها وتناقلها.
القواسم المشتركة	لا يوجد	

❖ أقسام المدنية :

- المدنية العامة : هي المدنية الناشئة عن العلم وتطبيقاته في الحياة مثل الأدوات والصناعات.
- وحكمها : يجوز للمسلمين أخذها بدون قيود.
- المدنية الخاصة : هي المدنية الناشئة عن العلم وتطبيقاته في الحياة، إلا أنهاخاصة بأمة معينة تمثل فكرها ووجهة نظرها، كالنجمة السداسية.
- وحكمها : أنه لا يجوز للمسلمين أخذها.

	الثقافة	القيم
وجه التشابه	لا يوجد	
نقاط الاختلاف	✓ أشمل وأعم من القيم وهي التي تنظم الاعتقادات وتبني القيم.	✓ تعتبر جزء من الثقافة
القواسم المشتركة	لا يوجد	

❖ تعريف الثقافة الإسلامية :

- هي طريقة الحياة التي يعيشها المسلمون في جميع المجالات وفقا لوجهة نظر الإسلام وتصوراته ، سواء في المجال المادي (المدنية) أو في المجال الروحي والفكري (الحضارة).
- وقيل الفهم العام للحياة بشؤونها المختلفة بالمنظور الإسلامي.
- وقيل إدراك المفاهيم الإسلامية الصحيحة لجوانب الحياة المختلفة.

❖ تقسيم مراحل الثقافة بناء على التأثيرات الخارجية والداخلية ابتداء من (بدء الوحي) إلى (العصر الحديث):

● المرحلة الأولية : (من 12 قبل الهجرة (110ميلادي) إلى 11هـ)

مرحلة الإسلام الأولى منذ ظهوره وحتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث استطاع المسلمون تشرب وتشكيل الثقافة والتفاعل معها بالفطرة اعتمادا على القرآن الكريم، وما تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.

لم يكن في هذه المرحلة اختلاط كبير بين العرب والأمم الأخرى.

● المرحلة الثانية : (مرحلة التفاعل الحضاري) : (من 11هـ إلى منتصف القرن السابع(7) الهجري)

حيث تفاعلت الثقافة الإسلامية مع الثقافات الأخرى ، من خلال الاختلاط مع الشعوب المختلفة التي دخلت الإسلام ، والتي قامت بالإبقاء على بعض مما تحتويه ثقافتها مما لا يخالف الإسلام.

قام المسلمون خلال هذه الفترة بترجمة بعض من تراث تلك الشعوب فتطورت الحياة الثقافية الإسلامية.

● المرحلة الثالثة : (مرحلة الركود الثقافي) :(من منتصف القرن السابع(7) الهجري إلى بدايات القرن الرابع عشر (14)الهجري).

يمكن الربط ما بين الثقافة الإسلامية والفقه الإسلامي في الركود الذي أصابه، حيث يشير بعض الباحثين إلى أن مرحلة الركود في الفقه الإسلامي بدأت مع سقوط بغداد واستمرت إلى مطلع القرن العشرين الميلادي.

- **المرحلة الرابعة : (مرحلة التجديد) : (من بدايات القرن الرابع عشر(14) الهجري إلى بدايات القرن الخامس عشر(15) الهجري).**

إذ يعتبر أن الفكر الإسلامي مر بفترة ركود خاصة في نهايات الدولة العثمانية، ثم لاحت ملامح التجديد في الثقافة مع بدايات النهضة وبروز التحديات مما حذا بالمسلمين العودة إلى أصول الدين بما يلاءم ويتفاعل مع روح العصر.

- **المرحلة الخامسة: (مرحلة التحديات الكبرى) : (من بدايات القرن الخامس عشر(15) حتى الآن).**

والتي زامنت ثورة الاتصالات ودخول (الانترنت) وانتشاره في أرجاء العالم والعالم الاسلامي، وهذا أفرز العديد من التحديات الكبيرة والتهديدات القوية ألتي أوجبت مواجهتها بالتجديد والجمع بين الأصالة والمعاصرة.

❖ **منهج الثقافة الإسلامية :**

تستمد الثقافة الإسلامية منهجها من القرآن والسنة ، والإسلام نفسه بتعاليمه ومقاصده وقواعده العامة ، ويمكن الإشارة إلى هذا المنهج في النقاط التالية :

1- الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك.

2- بناء العقل الواعي: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ ۞ أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩ ﴾ الرعد: ١٩

3- مراعات طبائع الإنسان : من خلال الموازنة بين احتياجات الإنسان وواقعه، ومن خلال أحكام الإسلام المعتدلة ، وأيضا من التدرج في الأحكام كما حصل في تنجيم نزول القرآن ، فلا تنزل الآية أو الآيات من وحي الله حتى يكون الصحابة تخلق بالآيات التي نزلت قبلها.

4- الابتعاد عن الخرافة والأساطير : بتكرار القرآن والسنة الدعوة إلى التفكير وإعمال العقل.

5- مراعاة السنن الكونية.

6- التميز :

حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الآخرين خاصة أهل الكتاب من اليهود والنصارى بقوله : (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قلنا : يارسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟).

❖ أهمية دراسة الثقافة الإسلامية :

إن دراسة الثقافة الإسلامية دون تطبيقها في السلوك لا يظهر أهميتها حيث إن الثقافة تركز على الجانب العلمي من السلوك، فإذا تعلمنا وطبقنا في سلوكنا ما تعلمناه أصبحت لدينا شخصية إسلامية متميزة.

وقد أدركت المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي – والحمد لله – أهمية الثقافة الإسلامية ، فأصبحت من المقررات الأساسية في كل تخصص بالمعاهد والجامعات.

وتتجلى أهمية دراسة الثقافة الإسلامية في نقاط من أهمها :

1. أساسيات الثقافة الإسلامية.	2. تفاعل المسلم مع مبادئه وقيمه.	3. بيان تفوق الإسلام وتميزه.
4. تجلية مواقف الإسلام من قضايا العصر.	5. بيان الإزدهار الحضاري للإسلام.	6. تبصر الدارسين بدورهم العظيم وبمهمتهم الجسيمة في حمل الإسلام.
7. تعين الدارسين على فهم الإسلام فهما واضحا لا لبس فيه ولا غموض.	8. تسلح الدارسين بسلاح العقيدة الإسلامية، والفكر النير الواعي.	9. تحدد للدارسين معالم شخصيتهم الإسلامية التي يجب أن يعتزوا بها.

❖ خصائص الثقافة الإسلامية :

1- ربانية المصدر(إلهية المصدر) :

فمصدرها من القرآن وصحيح السنة ، ومع ذلك فهي تعترف بالعقل البشري وهذا الذي ساهم في بناء وتجدد الفكر الإسلامي.

➢ تعريف الفكر الإسلامي (هو ما أبدعته العقلية الإسلامية في محاولتها لإسقاط الإسلام على الواقع وتطبيقه).

✓ فهو جهد عقلي غير معصوم قد يصيب وقد يخطئ وهذا هو الفرق بين الفكر الإسلامي والإسلام حيث ينسب الأول إلى الإنسان والثاني إلى الله جل في علاه.

وهذا المصدر الإلهي يتسم بالخلود، والصدق ، والصحة، قال تعالى : قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩ ﴾ الحجر: ٩

✓ وهذا هو السر الذي يعطي الثقافة الإسلامية قيمة التفرد والخلود.

✓ من البديهي أن الثقافة التي تنبع من كتاب الله والتي تحقق حاجات الإنسان، والتي يطمئن إليها الإنسان لهي أرقى ثقافة عرفتها البشرية.

2- الثبات :

تتميز الثقافة الإسلامية بالرسوخ المطلق، والثبات التام في قواعدها، وأصولها، ومصادرها، وقيمها،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾ الجاثية: ١٨

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ الأنعام: ١٥٣

- **هذا الثبات لا يعني الجمود وقتل الإبداع ، أو التوقف عن الحركة، بل هو قمة الحركة والإبداع ، ولكن في إطار الحقائق والقواعد الإسلامية.**

وتتمثل مجالات ثبوت الثقافة الإسلامية فيما يلي :

1) الثبات على الأصول والكليات.	**2) الثبات على الأهداف والغايات.**	**3) الثبات على القيم الدينية والأخلاقية.**

3- الشمول :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴿٨٩﴾﴾ النحل: ٨٩

وهي ثقافة شاملة يتجلى شمولها في أنها تناولت الإنسان والكون والحياة.

4- الإيجابية :

تمتاز الثقافة الإسلامية بأنها ثقافة إيجابية في كل جانب من جوانبها ، فهي تلزم الإنسان بالعمل حسب طاقاته ، وامكاناته ، ومواهبه ، وتحذر بشدة من التواكل ، والتخاذل والتكاسل ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ﴿١١﴾﴾ الرعد: ١١

- **ولهذا فهي لا ترضى أن يكون المسلم كسولا يعيش على هامش الحياة دون أن يؤثر في الكون والمحيط الذي حوله.**
- **وقال صلى الله عليه وسلم : (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)**

وقد امتدح الله عز وجل الأمة الإسلامية لما تحلت به من إيجابية قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴿١١٠﴾﴾ آل عمران: ١١٠

- لهذا فليس المسلم في عرف الثقافة الإسلامية ذلك الإنسان السلبي الذي يعيش بعيدا عن أحداث الحياة وقضاياها، إنما هو ذلك الإنسان المسلم الإيجابي في عقيدته ، الإيجابي في دعوته ، المهتم بأمر المسلمين وشؤونهم.

5- الواقعية : تتمتع الثقافة الإسلامية بميزة الواقعية لأنها :

1- تقوم على التصور العقدي للحقيقة الإلهية ، وعلى بيان آثار قدرة الله تعالى في المخلوقات المشاهدة المرئية ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾﴾ الروم: ١٧ - ١٩

2- تعرف الإنسان على حقيقة الكون ، وتدعو للتعامل معه على النحو الذي بينته العقيدة الإسلامية ، وفي هذا الإطار قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾﴾ الأنعام: ١

3- تفسر حقيقة الإنسان ، فهو إنسان مخلوق له وجوده الواقعي ، وهو جزء من الكيان البشري الذي له حقيقة واقعية موجودة.

4- تقدم منهجا واقعيا شاملا للحياة البشرية فوق الأرض، وتتعامل مع الحياة الإنسانية على حقيقتها وواقعيتها ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴿٢٨٦﴾﴾ البقرة: ٢٨٦

6- التوازن :

التوازن مأخوذ من الميزان ، وهو بمعنى التناسق والإنسجام والترابط والإتصال ، بحيث يأخذ كل جانب حجمه المحدد ، ومساحته المحددة.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾﴾ الرحمن: ٧ - ٩

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾ القصص: ٧٧

7- الإنسانية :

- **والتي تتمثل في أنه لا فرق بين الأناس إلا بالتقوى ، كما أن ديننا أول دين يفرض على الأغنياء مالا يأخذه الفقراء بل وجعله ركن الإسلام الثاني.**
- **وأيضا يحث الإسلام المسلم على أن لا يكون أنانيا وإنما يجب أن يكون مسؤلا عن غيره ، قال صلى الله عليه وسلم : (ما آمن من بات وجاره جائع إلى حنبه وهو يعلم).**

العموم لكل الناس : قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ ٢٨﴾ سبأ: ٢٨

8- المرونة	**9-** مراعاة الفطرة	**10-** العدل	**11-** قبول الآخر	**12-** الوسطية

❖ مصادر الثقافة الإسلامية :

تنقسم مصادر الثقافة الإسلامية إلى قسمين هما :

أولا : المصادر الشرعية الأساسية وهي : الكتاب ، والسنة النبوية الصحيحة ، والإجماع ، والقياس.

ثانيا : المصادر الفرعية المعرفية وهي : التاريخ الإسلامي ، اللغة العربية ، الخبرات الإنسانية النافعة ، آراء العلماء وآثارهم.

هناك ثلاثة أسس روعيت في التشريع الإسلامي هي :

(عدم الحرج ، تقليل التكاليف ، التدرج في التشريع). فليبحث الطلاب أدلتها وناقش في ذلك معهم.

أولا : المصادر الشرعية الأساسية :

● القرآن الكريم :

هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ، المكتوب في المصاحف من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، وهو المصدر الأساسي والرئيسي للثقافة الإسلامية.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ ٨٩﴾ النحل: ٨٩

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨﴾ الأنعام: ٣٨

● السنة النبوية :

– هي المصدر الثاني من مصادر الثقافة الإسلامية ، والشارحة للمصدر الأول.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ ﴿٧٧﴾﴾ الإسراء: ٧٧

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ ﴿٧﴾﴾ الحشر: ٧

– وهي لغة : السيرة والطريقة ، وعند علماء السنة الأوائل هي طريقة النبي في العمل بالدين ، وعند الفقهاء هي : ما يقابل الواجب والفرض.

– واصطلاحا هي : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

– والاعتماد على السنة النبوية الشريفة أمر ضروري في بناء الثقافة الإسلامية.

● أنواع السنة هي :

السنة القولية	السنة الفعلية	السنة التقريرية
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات	مثل أفعال وضوئه صلى الله عليه وسلم وصلاته ، وحجته	هي ما أقره عليه السلام مما صدر عن أصحابه من قول أو فعل بسكوته أو إظهار الرضا عنه أو استحسانه

– من السنة أيضا ما يتعلق بشمائله وصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم.

● الإجماع :

– هو (اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم حادثة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم).

– المعتبر قولهم في الاجماع هم : العلماء المجتهدون.

إذا انعقد الإجماع في مسألة ما أصبح دليلا شرعيا قطعيا ملزما لا تجوز مخالفته ولا نقضه، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾ النساء: ١١٥

● القياس :

– من الوسائل التي ابتكرها فقهاء المسلمين للوصول إلى أحكام فقهية لمسائل مستجدة.

– في اللغة : التقدير والمساواة، واصطلاحا : إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، والعلة هي مناط الحكم.

ثانيا : لمصادر الفرعية المعرفية :

● التاريخ الإسلامي :

- يعد التاريخ الإسلامي من المقومات المهمة للثقافة الإسلامية ، حيث يعد ميدانا شاسعا مليئا بالأحداث والمعطيات التي سجلتها ظروف الإنسان المسلم ، وأحواله السياسية ، والإقتصادية ، والإجتماعية ، والسلوكية ، وهو سجل لأعمال الأمة الإسلامية ، ويقوم بدور رصد حركة علمائها ، وحكامها ، ومصلحيها.
- ونظرا لأهمية التاريخ فإن الأمم تبرز معالمها لشعورها بأن وجود الأمة في حاضرها إنما هو استمرار لوجودها في ماضيها ، فليس غريبا أن يكون التاريخ الإسلامي مصدرا أساسيا للثقافة الإسلامية.

● اللغة العربية :

- هي لغة القرآن الكريم قال تعالى : (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) يوسف:2.
- وهي لغة التشريع الذي يضبط حياة الناس وينظمها في كل زمان ومكان ، وبغيرها يستحيل الإجتهاد ؛ لأن نصوص القرآن والسنة لا يمكن فهمهما إلا بها، وبناء على ذلك يمكن القول بأن اللغة العربية مصدر ذو شأن من مصادر الثقافة الإسلامية.

● الخبرات الإنسانية النافعة :

- التي يجب ألا تكون معارضة للكتاب والسنة.
- غالبا ما تكون في مواقف مستجدة أو منتجات حضارية أو وسائل تحسين للحياة.

● آراء العلماء وآثارهم :

- يعتبر تراث الحضارة الإسلامية وهو : (كل ما ورثه المسلمون عن الأسلاف من علوم ، ومعارف ، وأفكار واجتهادات ، في شتى المجالات المختلفة).

➢ أثر المصادر في بناء الثقافة :

- إن تنوع مصادر الثقافة أثر على مدى انتشار هذا الدين في أرجاء المعمورة بحيث أصبح المسلمون عندهم القدرة على الموائمة بين ثوابت الدين ومختلف المتغيرات البيئية التي يعيشون فيها.
- صدق وصحة القرآن والسنة هو ميزة لا نجدها أبدا في سائر الأديان الأخرى ، وهذا الذي أدى إلى قبول غير المسلمين بالإسلام واقتناعهم به.
- أما الإجماع والقياس فهو رافدان رئيسيان لإجابات شافية كافية لمستجدات عديدة ومتسارعة.
- كما أن آراء العلماء وآثارهم تشكل منجما فكريا ثريا تستمد منه الثقافة الإسلامية الكثير في واقعها المعاصر، وانفتاح الثقافة على الخبرات الإنسانية النافعة وتفاعلها معها أكسبها ثراء وقوة.

❑ ركائز الثقافة الإسلامية :

أولا : العقيدة :

❑ **تعريفها لغة** : من (عقد الحبل أي شده ، والعقد الضمان) ولفعل الثلاثي عقد ثلاث معان :

إحكام الشيء + العهد والضمان + التوثيق.

والعقيدة عمل قلبي وتطلق عموما هي ما يدين به الإنسان ويؤمن به في قلبه.

شرعا هي : (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) وهي أركان الإيمان.

تنقسم الشريعة إلى قسمين :

– **اعتقاديات** : (هي التي لا تتعلق بكيفية العمل) مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته ، وبقية أركان الإيمان. وتسمى الشريعة الأصلية.

– **عمليات** :(هي التي تتعلق بكيفية العمل) مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية.

وتسمى الشريعة الفرعية ؛ لأنها تبنى على الاعتقاديات صحة وفسادا.

❑ **أهمية العقيدة :**

– العقيدة هي الموضوع الرئيسي في القرآن كله.

– العقيدة من أهم الموضوعات في السنة النبوية، وهي ما انشغل به رسول الله بادئ الأمر وطيلة حياته.

– الدعوة إلى التوحيد قاسم مشترك بين جميع الأنبياء والرسل. قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ الأنبياء: ٢٥

– جميع العلوم الشرعية تنبني على علم العقيدة وتستند إليه.

❖ **ثمرات العقيدة وآثارها على الفرد والمجتمع :**

أولا : آثارها على الفرد :

- **النجاة في الدنيا والآخرة :**

في الدنيا : قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ ...٥٥﴾ النور: ٥٥

في الآخرة : قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾﴾ المائدة: ٧٢

– (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) رواه أحمد وأبو داود.

- **تحقيق معنى الكرامة الإنسانية :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾ الإسراء: ٧٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾ المنافقون:٨

- **تحقيق الأمن بمفهومه الشامل :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾ الأنعام: ٨٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾﴾ الحجر: ٤٥

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :عَجباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ .رواه مسلم.

- **تحقيق السعادة :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ النحل: ٩٧

- **الرضا والأمل :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾﴾ طه: ١٣٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾﴾ المائدة: ١١٩

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾﴾ يوسف: ٨٧

– (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا) مسلم والترمذي.

ثانيا : آثارها على المجتمع :

- **تحقيق الوحدة بين المسلمين :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾﴾ الأنبياء: ٩٢

- **توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ .....﴿١٠٣﴾﴾ آل عمران: ١٠٣

- **حصول السيادة والاستخلاف في الأرض :**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...﴿٥٥﴾﴾ النور: ٥٥

- **تحقيق معاني المساواة والأخوة وشيوع العدل وانتفاء التفرقة والظلم.**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾ الحجرات: ١٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ الحجرات: ١٣

– **(المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم) النسائي وأبو داود.**

❖ **خصائص العقيدة الإسلامية :**

أولا : الربانية :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ ﴿٧﴾﴾ الشورى: ٧

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾﴾ الحجر: ٩

ثانيا : التوقيفية.

ثالثا : الوسطية : وهي العدل والتوسط بين الطرفين المتقابلين أو المتضادين.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴿١٤٣﴾﴾ البقرة: ١٤٣

– **ومعنى التوسط هنا : العدل، وهو يستلزم الخيرية والفضل والتميز.**

رابعا : الوضوح : والمقصود : خلوها من التعارض والتناقض والغموض والتعقيد في ألفاظها ومعانيها ؛ لأنها مستمدة من كلام الله المبين، ومن سنة رسول الله الأمين.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١﴾ هود: ١

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ النحل: ٤٤

- **تتجلى هذه الصفة في كل جوانب الدين :**

✓ وضوح في القواعد والأصول.	✓ وضوح في الأهداف والغايات.
✓ وضوح في المصادر.	✓ وضوح في المناهج والأساليب.

خامسا : موافقتها للفطرة :

- **وتتجلى هذه الموافقة من وجهين :**

الأول : أنها عقيدة فطرية بمعنى أنها مغروسة في نفس الإنسان منذ ولادته.

الثاني : بمعنى أنها لا توجد حقيقة من حقائقها تتعارض أو تتناقض مع الفطرة الإنسانية السوية.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ٣٠﴾ الروم: ٣٠

- وقال صلى الله عليه وسلم : (كل مولود يولد على الفطرة...).

سادسا : اليسر والسهولة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ١٨٥﴾ البقرة: ١٨٥

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ٧٨﴾ الحج: ٧٨

ثانيا : الشريعة :

❖ **تعريفها لغة : من (شــرع) وهو شــيء يُفتح في امتداد يكون فيه ، ومن ذلك (شــريعة الماء) وهو مورد الشارب من الماء.**

و(الشارع) الطريق الأعظم، وفي القرآن : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أي سبيلا وسنة.

اصطلاحا هي : (ماشرع الله لعباده من الدين) أي من الأحكام المختلفة.

والشريعة تشمل :

أصـــول الدين (التوحيد) + كل مايتعلق بالأخلاق (تهذيب النفس) + أحكام الحلال والحرام (الفقه).

❖ مصادر الشريعة أربعة : (القرآن الكريم – السنة النبوية – الإجماع – القياس).

❖ خصائص الشريعة الإسلامية :

العموم :	أي شاملة للناس أجمعين. (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).	**الكمال :**	(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).
البقاء :	لأنها محفوظة. (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).	**اليسر:**	(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
خاتمة التشريع:	(إن الدين عند الله الإسلام). وقال تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه).		

ثالثا : الأخلاق :

❖ (الخلق) لغة : السجية، ويراد به أيضا (القوة الغريزية التي تبعث على السلوك).

علم الأخلاق الإسلامية هو : (علم الخير والشر والحسن والقبيح).

الأخلاق هي (هيبة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حادة إلى فكر ورؤية).

❖ مصادر الأخلاق : القرآن الكريم ، والسنة النبوية.

❖ من المصطلحات المرتبطة بالأخلاق (السلوك) وقسمه الفقهاء إلى قسمين :

– سلوك مع الله ، ويسمى (العبادات) : وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج.

– سلوك من الناس، ويسمى (المعاملات) وهي البيوع والأقضية والشهادات والنكاح والحدود.

❑التحديات المعاصرة التي تواجه الثقافة الإسلامية :

❖ مفهوم التحديات : هي الصعاب أو القوى أو المخاطر أو القيود التي تقف أمام تحقيق الهدف وغاياته، سواء كانت طبيعية أو اجتماعية إنسانية.

❖ المقصود بالتحديات الثقافية التي تواجه عالم الإسلام في العصر الحاضر :

هي أمور فكرية وثقافية وأوضاع إجتماعية إنسانية متصلة بالعالم الإسلامي ، غير مرغوبة ومخالفة لما يعتقده أو يطمح إليه.

❖ هذه التحديات تنقسم إلى قسمين هما :

1- تحديات ثقافية داخلية :وهذه ترجع نشأتها إلى ظروف وأسباب قائمة وموجودة داخل العالم الإسلامي

2- تحديات ثقافية داخلية : وهذه ترجع نشأتها إلى ظروف وأسباب قائمة وموجودة خارج العالم الإسلامي

- **وتنقسم التحديات الداخلية إلى مستويين، بينهما تداخل وترابط وتأثر وتأثير هما :-**

1- تحديات ثقافية تواجه عالم الإسلام على مستوى الفرد، تعوقه عن تجسيد ثقافته في سلوكه.

2- تحديات ثقافية تواجه عالم الإسلام على مستوى المجتمعات والأمة، تعوقها عن تجسيد ثقافتها في سلوكها.

فماهو فردي يترك أثره في الجماعة، وماهو جماعي يترك أثره في الفرد.

- **أولا : التحديات الثقافية على مستوى الفرد :**

1- تحدي عدم تنيمة استعدادات الفرد وقدراته المختلفة.

2- تحدي غياب القدوة الحسنة.

3- تحدي التقليد الأعمى لأنواع السلوك والعادات غير الإسلامية وخصوصا الغربية.

4- تحدي عدم تنظيم الوقت واستثماره.

- **ثاينا : التحديات الثقافية على مستوى المجتمع والأمة :**

تحدي ضعف الوعي بالهوية الثقافية.	التحدي التربوي.	التحدي الإعلامي.	التحدي السياسي.
تحدي النزاعات بأنواعها.	التحدي الاقتصادي.	التحدي الاجتماعي.	تحدي هجرة أصحاب الكفاءات العلمية.

❖ التحديات الثقافية الخارجية التي تواجه العالم الإسلامي :

تواجه الثقافة الإسلامية من خارج العالم الإسلامي الكثير من التحديات ومنها :

أولا : الاستشراق : هو تعبير يطلق على الدراسات المتعلقة بالشرق وما يحتويه من شعوب وأديان ولغات وأوضاع اجتماعية ونحوها.

أهداف الإستشراق :

- الهدف الديني :

والذي يتمثل في دراسة الإسلام لتحريف الحقائق وإثارة الشبهات وبالتالي إضعاف وتشويه صورته للمسلمين وغيرهم.

- الهدف الاستعماري :

حيث تُستخدم الدراسات كمصدر معلومات للقوى الاستعمارية لإحكام السيطرة على الشرق.

– الهدف الاقتصادي :

وذلك لتأمين سوق لمنتجات الغرب، ومصدر للمواد الخام المستوردة من الشرق.

– أهداف استكشافية :

ويقوم بها مستشرقون صادقون يهدفون للوصول إلى الحقيقة، وهؤلاء هم الأقلية من المستشرقين.

وسائل الاستشراق :

✓ تأليف الكتب	✓ إصدار المجلات	✓ عقد المؤتمرات	✓ إلقاء المحاضرات
✓ الكتابة في الصحف	✓ إنشاء الموسوعات	✓ تأسيس الجمعيات.	✓

تأثير الاستشراق :

الناحية الإيجابية	الناحية السلبية
تحقيق ونشر كتب التراث الإسلامي	التحيز ضد الإسلام وتشويه صورته
إيجاد نظرة موضوعية ومنصفة للإسلام	التحريض المباشر وغير المباشر على الإسلام وأهله

ثانيا : التنصير :

– هو مصطلح يطلق على المحاولات من الأفراد أو الجهات النصرانية لإدخال غيرهم في دينهم.

– والتنصير عند المسيحيين : يعني هجوم النصرانية على الديانات الأخرى في البلاد التي يتوجه إليها المنصرون، خصوصا الإسلامية.

– وقد يطلق عليه التبشير أحيانا عند الغرب وعند غيرهم.

– في القديم استعملت الدول النصرانية أساليب مباشرة وبشعة للتنصير مثل : الحروب الصليبية، محاكم التفتيش ، القرصنة ونحوها.

– التنصير موجه لكل من هو غير نصراني مسلما كان أو غيره ، بل أحيانا يتم التنصير بين أتباع المذاهب المختلفة داخل النصرانية.

أهداف التنصير :

أهداف وقائية	أهداف هجومية
– التعبئة المستمرة للنصارى لتوحيدهم وصرفهم عن الخافات بينهم. – الحرص على عدم دخول الآخرين في الإسلام. تشكيك المسلمين في دينهم	– ادخال المسلمين في النصرانية. – دعم الاستعمار. – التغريب.

وسائل التنصير : للتنصير وسائل مباشرة تتمثل في : التواصل الفردي ، والوعظ العام في الكنائس والأماكن العامة، ووسائل غير مباشرة تتمثل في :

✓ التطبيب والعلاج	✓ التعليم	✓ المهن المختلفة.	✓ الإعلام.
✓ الكتابة في المساعدات الإنسانية		✓ التشكيك والإبهار	✓ من خلال المرأة والأسرة.

كما أن هناك وسائل مساعدة للتنصير مثل : الفقر ، والجهل ، وقلة التدين.

ثالثا : الاستعمار :

- هو أن تسيطر دولة قوية على دولة أضعف منها بالقوة العسكرية واحتلالها وحكمها مباشرة.
- بدأ الاستعمار بشكل مبكر في التاريخ حيث يعد من أوائل المستعمرين الرومان.
- وحديثا الدول الأوروبية المعاصرة مثل فرنسا وهولندا والرتغال وبريطانيا وأسبانيا التي كونت امبراطوريات استعمارية في افريقيا وآسيا وأمريكيا الشمالية والجنوبية.

أهداف الاستعمار :

اقتصادية	✓ الحصول على المواد الخام. ✓ فرض المنتجات والسلع. ✓ تجارة الرفيق.	**تنافسية**	✓ بين الدول الكبرى للحصول على الأراضي ذات الموقع المتميز والثروات الغنية.
سياسية	✓ بصناعة وبسط النفوذ في رفع جغرافية أكبر	**دينية**	✓ حيث يستخدم التنصير لتسهيل الاستعمار. ✓ كما لوحظ أن أغلب المستعمرين هم دول علمانية في بلدانا ولكن تنشر الدين في مستعمراتها !!.

تعتبر الثقافة الإسلامية من أشد ما يواجه ويقاوم به الاستعمار وذلك لأمرين :

- مفهوم الجهاد الذي يوجب القتال ضد الظلم.
- مبادئ الشخصية الإسلامية التي لا تقبل الذل.

رابعا : التغريب :

- هو الأخذ بقيم ومضامين وأساليب وثقافة الحضارة الغربية في كل المجالات لينتقل المجتمع من مرحلته التقليدية إلى مراحل المجتمعات الغربية.
- يشمل التغريب كل جوانب الثقافة بما فيها المأكل والملبس والزينة وطرق التعامل والعادات وغيرها.

أسباب نجاح التغريب :

1- ضعف الوازع الديني.	2- قوة الحضارة المادية الغربية.	3- السيطرة الغربية على التعليم.
4- الهزيمة العسكرية.	5- الصدمة الحضارية.	6- فشل برامج التنمية العربية الإسلامية.

مواطن قوة الثقافة الإسلامية في مواجهة التغريب :

قوة تدين المجتمعات الاسلامية	شمولية الثقافة الإسلامية	تجدد الثقافة الإسلامية	نقص وضعف وهشاشة الثقافة الغربية

مجالات التغريب : 1- المدارس. 2- الإعلام. 3- المرأة.

خامسا : عولمة الثقافة الغربية :

العولمة مصطلح حديث من التسعينيات وهي ترجمة للمصطلح الإنجليزي (Globalization) الذي يترجم أيضا بالكونية أو الكوكبة أو الشوملة.

ولغويا هي تعميم الشيء وتوسيع دائرته وإكسابه الصبغة العالمية ليشمل العالم كله.

واصطلاحا هي : عملية توحيد ثقافة العالم في ثقافة واحدة هي الغربية الأمريكية وتكون هي الثقافة السائدة.

أخطار العولمة :

القضاء على الأخلاق الحميدة بنشر ضدها.	القضاء على الثقافات الفرعية.	تمكين الغزو الفكري والثقافي للسيطرة على العالم.
زيادة الاستهلاك وتقليص الطبقة المتوسطة في المجتمع.		تزييف الحقائق وتضليل الناس بنشر ونقل الحيل والخدع.

أكبر مشكلة نواجهها مع الأجهزة المخترعات الحديثة أنها كلها قادمة من الغرب حيث لا يوجد قيود حقيقية على ما تحتويه.

دور الثقافة الإسلامية في مواجهة العولمة :

1) ترسيخ الدين في نفوس الناس.	2) بناء مهارات معيارية في عقول الناشئة.
3) بناء مضمون إسلامي جاذب على الإنترنت.	4) التوعية بمخاطر وسائل الاتصال الحديثة.

المنهج السليم في التعامل مع تحديات الثقافة الإسلامية :

التوكل على الله تعالى.	مراعاة السنن الكونية	إعداد العدة والعتاد.	الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله
مجابهة العدو ومجاهدته بكل وسلة مشروعة.	الصبر على الأذى	التخطيط والعمل طويل المدى	دراسة الخصوم دراسة وافية واعية
استخدام الطريق الأنجح لمقاومة التحديات الثقافية		الإيمان بأن الأصل في الحياة مجابهة التحديات والمصاعب.	

❑ مكانة الأسرة في الإسلام ورعايته لها :

❖ تعريف الأسرة: الأسرة لغة : الرَّهْط . أي الأشخاص . الأدْنَون من الرجل

واصطلاحاً: تلك الخليّة التي تضم الآباء والأُمهات، والأجداد والجدّات، والبنات والأبناء، وأبناء الأبناء

❖ الأسرة دعامة أساسية في المجتمع : قال تعالى : (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) آل عمران : 34.

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم :(ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ؟) أي مقطوعة الأذن. رواه مسلم.

❖ مظاهر عناية الإسلام بالأسرة :

وتتبدى مظاهر عناية الإسلام بالأُسرة من تلك التشريعات والأحكام التي صاغها لتنظيم الأُسرة، وترتيب شؤونها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

أ. الأمر بالزواج :

- لتشييد دعائم الأُسرة، لأنه لا أُسرة بغير زواج، وكل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تقوم على أساس الزواج، فهي زنى وسفاح.
- والله تعالى يقول : (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) الإسراء : 32.
- ويقول عز وجل : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة : 5.

ب . تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما :

➢ فقد أوجب الإسلام على الزوج لزوجته :

1- المهر : قال تعالى : (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء : 4.

2- النفقة : قال تعالى : (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة : 233.

وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : (ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروفِ) رواه مسلم 1218.

3- المعاشرة بالمعروف : قال الله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف) النساء: 19.

➢ كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها :

1- الطاعة في غير معصية : قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) النساء : 34.

والقوامة إنما هي : القيادة، وحقّ الطاعة.

2- أن لا تُدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : (ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه) مسلم 1218.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم.

3– أن تحفظ شرفه، وتصون عرضه، وتحافظ على ماله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا أدُلكم على خير ما يّكْنِزُ الرَّجُلُ؟ المرأةُ الصـــالحةُ، التي إذا نظر إليها ســـرَّتْه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظْته في نفسها ومَالِهِ) رواه أبو داود وصحه الحاكم.

ج . تشريع حقوق الأولاد والوالدين :

➢ فقد أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم :

1– النفقة : قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق : **6**.

فقد أوجب الله عزّ وجلّ أُجره المُرضع لنفقة الولد.

2– حُســـن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق : قال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم : (أدبوا أولادكم على ثلاث خصال : حب نبيكم، وآل بيته، وقراءة القرآن) رواه الديلمي.

وقال عليه الصلاة والسلام : (ألا كُلُّكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأميرُ الذي على الناس راع ومسؤول عن رعّيته، والرجلُ راع على أهل بيته، وهو مسئولٌ عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده هي مسؤولة عنهم، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكُلكم راعٍ، وكلّكم مسؤول عن رعيَّته) البخاري ومسلم.

➢ كما أوجب الإسلام على الأولاد :

1– طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى، والإحسان إليهما : قال الله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا) الإسراء : **23**.

وقال تعالى : (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) لقمان : **15**.

2– النفقة للوالدين إن كانا فقيرين، والولد موسراً، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : (إن أطيب ما أكل الرجل من كسْبه، وولده من كسْبه).

وقال صـلى الله عليه وسـلم : (أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسـبكم ، فكلوا من كسـب أولادكم) رواه أبو داود والترمذي.

❖ الحكمة من مشروعية النكاح :

إن لتسريع الزواج حكماً جمّة، وفوائد كثيرة، نذكر بعضاً منها :

1- الاستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها :

- عن سمرة – رضي الله عنه –: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن التبتّل) رواه الترمذي.
- والتبتّل: الانقطاع عن النساء، وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة.
- عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: (ردّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على عثمان بن مظعون التبتّل، ولو أذن له لاختصينا) وروى مسلم ١٤٠٢ والترمذي ١٠٨٣.

2- إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح، ونشء مهذب :

- قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " تزوَّجوا الوَلُود الودود فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". النسائي ٦/ ٦٥ و أبو داود ٢٠٥٠
- ولذلك دعا القرآن إلى الزواج، ووجّه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم وبناتهم.
- الرغبة وإروائها. قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (النور: ٣٢).

3- إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي :

- وفي هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة، والسكينة والهدوء النفسي.
- قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم: ٢١).
- وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج، وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه.
- قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} (البقرة: ١١٧).

4- الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار :

- قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنْكحُوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفَسَادُ " رواه الترمذي

5- المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً :

- لقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون إنسان إلا من أبوين: رجل وامرأة، فإذا علمنا أن الإسلام قد حرّم اقتران رجل بامرأة إلا على أساس زواج شرعي، فإن ذلك يعني أن الإسلام قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج.

6- توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون :

- ففي الزواج تمتد رقعة القرابة، فتلقي عائلتان، ويجمع شمل أسرتين، وتنشأ بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة، ومحبة متبادلة، وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين.

❖ **فوائد الزواج النفسيّة :**

- اعترف الباحثون بأهمية الزواج بعد دراساتٍ مستفيضةٍ قاموا بها ومن فوائد الزواج النفسيّة التي تعود على الرجل والمرأة :

تحقيق الاستقلالية للزوجين.	إشباع الرغبة في الأمومة والأبوّة	تحقيق العفة للزوجين وتحصينهما	التعاون على البرّ والتقوى
تحقيق الأنس والراحة	قلة الإصابة بالاكتئاب، والتوتر، والقلق.	تعويد النفس على تقديم الرعاية والعناية، وبالتالي التخلّص من الأنانيّة وحبّ الذات.	

❖ **رابعًا: الأسس التي يقوم عليها نظام الحياة الزوجية :**

1- النكاح في الإسلام مبني على أساس عقدي :

- قال الله تعالى واصفا عقد النكاح بالميثاق الغليظ: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً} [النساء:21].
- قال الطبري: "وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك، قول من قال: الميثاق الذي عني به في هذه الآية هو: ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح من عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقر به الرجل؛ لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجال في نسائهم".
- وفي خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)).
- قال النووي: "قيل معناه: قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]. وقيل: المرادكلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: المراد بإباحة الله، والكلمة: قوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء} [النساء:3]. وهذا الثالث هو الصحيح. وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها. والله أعلم".
- وقال محمد شمس الحق آبادي: "أي: بشرعه أو بأمره وحكمه".

2- النكاح طاعة وعبادة :

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في بضع أحدكم صدقة))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا))

3- العدالة التامة بين الزوجين:

- قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [البقرة:**228**].
- قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إني أحبُّ أن أتزيَّن للمرأة،كما أحبُّ أن تتزيَّن لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ})
- وقال ابن الجوزي: "وهو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة".
- وقال ابن كثير: "أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدِّ كلُّ واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف".

4- مبدأ الشورى بين الزوجين:

- قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلأَمْرِ} [آل عمران:**159**].
- وقال ابن سعدي: "أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره".
- وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [الشورى:**38**].
- قال الطبري: "يقول: وإذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم"[15].
- وقال البغوي: "أي: يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون"[16].
- وقال الألوسي: "أي: ذوو شورى ومراجعة في الآراء بينهم... وفي الآية مدح للتشاور".

5- المحبة والرحمة بين الزوجين:

- قال الله تعالى: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجاً لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [القصص:**21**].
- وقال الألوسي: "فإن المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا، أي: جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم تواداً وتراحماً من غير أن يكون بينكم سابقةُ معرفة، ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم".
- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرَّق العرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ.
- وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقتُه على

رجلي، فلما حملتُ اللحمَ سابقته فسبقني، فقال: ((هذه بتلك السبقة)).

6- درجة الرجل على المرأة:

- قال الله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228].
- قال ابن كثير: "أي: في الفضيلة في الخَلق والخُلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة".
- وقال الألوسي: "زيادة في الحق؛ لأن حقوقهم في أنفسهن، فقد ورد أن النكاح كالرق. أو شرف فضيلة؛ لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن في غرض الزواج من التلذذ، وانتظام مصالح المعاش، ويخَصُّون بشرفٍ يحصل لهم لأجل الرعاية والإنفاق عليهن".
- وقال ابن سعدي: "أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليهن"

7- قوامة الرجل على المرأة :

- قال الله تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ} [النساء:34].
- قال الطبري: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم.
- وقال ابن كثير: "يقول تعالى: {بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصةً بالرجال، وكذلك الملك الأعظم... وكذا منصب القضاء وغير ذلك.

❖ الحقوق المستركة بين الزوجين :

1- الوفاء بشرط العقد :

- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) البخاري ومسلم.

2- حق الاستمتاع :

- عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة) البخاري ومسلم.
- وحديث سلمان وأبي الدرداء في البخاري (... فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه ...). وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

3- حفظ الأسرار :

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) أخرجه مسلم.

❖ حقوق الزوج على زوجته:

1- أن تقوم على خدمته بالمعروف:

- عن الحصين بن محصن رضي الله عنه قال: إن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أذات زوج أنت؟))، قالت: نعم، قال: ((كيف أنت له؟)) قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: ((فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك)) رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
- قال الألباني: "والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وخدمتها إياه في حدود استطاعها، ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده، ونحو ذلك" آداب الزفاف، 118.
- قال ابن تيمية: "فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة" مجموع الفتاوى : 91/34.

2- أن تطيعه في غير معصية :

- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)) أخرجه أحمد والطبراني.

3- ألا تصوم نفلاً وهو حاضر إلا بإذنه:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه))البخاري، اللظ له ، ومسلم.
- قال النووي: "هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، وهذا النهى للتحريم صرَّح به أصحابنا. شرح مسلم :115/7.

4- أن تحافظ على ماله وممتلكاته :

- عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: ((لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها))، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ((ذاك أفضل أموالنا))أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي ، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدَّى إليه شطرُه))أخرجه البخاري واللفظ له ، ومسلم.

5- ألا تُدخل أحدا في بيته إلا بإذنه :

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))تقدم تخريجه.
- قال النووي: "والمختار أن معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم"شرح مسلم**184/8**.

6- أن تشكر نعمته ولا تجحد عشرته وإحسانه:

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء؛ يكفرن))، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ((يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنتَ إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط)) أخرجه البخاري واللفظ له ، ومسلم.
- قال الحافظ: "فيه تحريم كفران الحقوق، ووجوب شكر المنعم"فتح الباري :**543/2**.

❖ **حقوق الزوجة على زوجها:**

1- الصداق:

- قال الله تعالى: {وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاء صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:**4**].
- قال الطبري: "يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة"جامع البيان :**583/3**.

2- أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان :

- قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [النساء:**19**].
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)).
- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ((واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله))مسلم.

- قال النووي: "فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن، وبيان حقوقهن، والتحذير من التقصير في ذلك" شرح مسلم 183/8.

3- أن يطعمها ويكسوها من غير تقتير ولا إسراف:

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في خطبة الوداع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) مسلم.
- قال النووي: "فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" شرح مسلم : 184/8.
- وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له ، وابن ماجه.
- قال الصنعاني: "دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وأن النفقة بقدر سعته لا يكلَّف فوق وسعه..." سبل السلام) 3/297-298.

4- أن يعلمها الخير ويأمرها به:

- قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلٰوةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ} [طه:132].
- وقال ابن كثير: "وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة، واصبر أنت على فعلها" تفسير القرآن العظيم) 3/172.
- وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم:6].
- قال الطبري: "قوله: {وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} يقول: وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار" جامع البيان) 28/236.
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته)) أخرجه البخاري واللفظ له ، ومسلم.
- قال النووي: "قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته" شرح مسلم 12/213.

5- حق الخلع :

- قال الله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَـيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229].
- عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقته))، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) البخاري.
- قال الحافظ: "فيه أنّ الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك لحديث ثوبان: ((أيّما امرأة سألت زوجها الطّلاق فحرامٌ عليها رائحة الجنّة)) رواه أصحاب السّنن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان؛ ويدلّ على تخصيصه قوله في بعض طرقه: ((من غير ما بأسٍ))"[21].

❑ حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته :

1- حكم تعد الزوجات :

تعدد الزوجات مباح في أصله ، قال تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطو في اليتامى .....) النساء : 3.

ومعنى الآية : إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن، مثنى وثلاث ورُباع.

ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً، أو مكروهاً، أو محرماً، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات :

1- فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى : كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة، أو هي مريضة أو عقيمة، ويرغب الولد، كان هذا التعدد مندوباً..

2 ــــ إذا كان التعدّد لزيادة التنعّم والترفيه، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته، ف يكون مكروهاً، لأنه لغير حاجة.

3 ــ وإذا غلب على ظنه، أو تأكد أنه لا يستطيع أن يعدل بينهنّ :إما لفقره، أو لضعفه، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف، فإن التعدد عندئذ يكون حراماً.

وقال الله عز وجل :(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلاَّ تَعُولُواْ) النساء:3.

فواحدة : أي فانكحوا واحدة فقط. ذلك أدنى أن لا تعولوا : أي أقرب إلى عدم الميل والجور؛ لأن أصل

العول : الميل.

ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟

والعدل الذي أوجبه الإســـلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة، إنما هو العدل والمســـاواة في الإنفاق، والإسكان وغير ذلك ، ولا تدخل في ذلك المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ؛ لقوله تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) النساء : 129. وكان النبي يقول بعد عدله في القسم والمعاملة بين نسائه : (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) النسائي والترمذي ، وكان يحب عائشة أكثر من نسائه.

2- الحكمة من مشروعية التعدّد:

إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل، ولم يجعله فرضاً لازماً، ولقد أباح الإسلام هذا التعدّد، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي، لا يدركها إلا نافذ البصيرة وإليك بعض هذه الحكم :

أ ـــــ ليحمي من لا يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة، وهذا أمر فطري، فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع، فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى.

ب . وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات، الذين يكدرون حياتها.

❖ **مبررات تعدد الزواج :**

وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمراً بادي الحكمة، واضح الفائدة، وسنضرب لذلك بعض الأمثلة:

1- رجل عنده نهم في النساء، وعنده امرأة عزوف عن الرجال، إما فطرة، أو لمرض فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل، فيضيع الدين والمال والصحة؟ أو يبقى منطوياً على حاجته، معذباً نفسه، أو أن يتزوج امرأة أخرى، بشرط القدرة على الإعالة والعدالة، وعدم الظلم في المعاملة؟

ولا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل، وأنفع للمجتمع وأطهر.

2- كثرة النساء وقلة الرجال لإندلا ع الحروب التي أبادت الرجال

3- إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبها، لكنها عقيم لا تنجب، وهو يتوق إلى الولد، ويحنّ إليه ، فهل من الأفضل أن نحرم هذا الإنسان الزواج من ثانية، وندعه مظلوم الفؤاد محروم الولد؟

أم نأمره بأن يطلق زوجته التي يحبها، أم نبيح له الزواج بامرأة أخرى، مع حماية الأولى من الظلم؟

إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق، فقد راعى الإسلام مصالح الرجل والمرأة على السواء.

4- كثرة الزنا والسفاح والخيانات الزوجية في الشعوب التي حرمت التعدد.

❑النظم الإسلامية :

❖ تعريف النظم :النظم لغة : تدل على التأليف وضم شيء إلى آخر ، فكل ما يراعى فيه الترتيب والانسجام والارتباط يسمى نظم ، كنظم اللؤلؤ ونظم الشعر وما سوى ذلك.

النظم اصطلاحاً : يراد بها : مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف وغيرها من الأمور التي تقوم عليها حياة المجتمع وحياة الدولة وبها تنتظم أمورها.

النظم الإسلامية : هي الأحكام والقواعد التي شرعها الله سبحانه لتنظيم أعمال الناس، وعلاقاتهم المتعددة، والمتنوعة، المنبثقة عن العقيدة الإسلامية؛ فقواعد الإسلام وأحكامه في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والقضاء، والعقوبات، وغيرها من القواعد والأحكام التي تنظم الحياة الخاصة والعامة تشكل بمجموعها وتفاعلها، وتناسقها وترابطها النظام الإسلامي .

مجالات الحياة : إما تشريعية لا تعلم إلا بالوحي. أو فنية تعلم بالتجربة.

❖ أنواع النظم الإسلامية :

إن الإسلام الذي ارتضاه الله وأكمله لنا هو منهج قويم يجمع نظماً متعددة مترابطة متداخلة في كيان واحد ، أبرزها مايلي :

- النظام العقدي : وهو يعنى بالأحكام والأمور الاعتقادية التي يجب على المسلم الإيمان بها سواء ما يتعلق بذات الله عزوجل أو مايتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو مايتعلق بالأمور السمعية الغيبية .
- نظام العبادة : وهو يعنى بالأحكام الشرعية الفقهية في مسائل العبادات ، من حيث الحل والحرمة والوجوب والندب والكراهة .
- النظام الاجتماعي : ويعنى بالنواحي الاجتماعية والعائلية مثل ما يتعلق بعلاقات الأفراد ببعضهم البعض وواجب الفرد تجاه الجماعة وما إلى ذلك .
- النظام الخلقي : ويعنى بالأحكام المتعلقة بالفضائل والمكارم الخلقية ، والأحكام التي تدعو إلى الخير والفضيلة وتنهى عن الشر والرذيلة .
- النظام المالي أو الاقتصادي : يعنى بالنواحي المالية من وأحكام موارد الدولة الإسلامية ومصارفها.
- النظام السياسي : يعنى بأنظمة الحكم وقواعده في الدولة الإسلامية وتولية الحاكم والعلاقة بينه وبين المحكوم وحقوق كل منهما وواجباته .
- نظام العلاقات الدولية : يعنى بالأحكام التي تتناول تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب والتي تتناول قوانين معاملة الأجانب غير المسلمين (المستأمنين) في الدولة الإسلامية.

❖ من خصائص النظم الإسلامية :

للنظم الإسلامية عدد من الخصائص هي في مجملها تشترك مع خصائص الشريعة الإسلامية ومنها :

➢ خاصية المنهج الإلهي :

- هي أهم ما تتصف به النظم الإسلامية من خصائص وصفات أنها منهج الله في خلقه وشرعه في عباده.
- التوسط والاعتدال
- إذا نظرنا إلى الأنظمة الإسلامية نجدها قد جاءت بالتوسط والاعتدال فإنها لم تبح الملكية إباحة مطلقة كالرأسمالية ولم تمنعها بالإطلاق كالشيوعية وإنما توسطت في ذلك فأباحتها مقيدة والتقييد إنما جاء ببيان الوجوه المشروعة للكسب.

➢ الموازنة بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة :

- فالمسلم لا يشعر أن هناك تعارض بين تحقيق مصالحه ومصالح المجتمع الذي يعيش فيه فعلى سبيل المثال الزكاة مصلحة جماعية تعالج مشكلات الفقر وكون الفرد يؤديها تقرباً إلى الله لتحصيل الأجر الثواب ، وصلاة الجماعة تحقق أهدافاً اجتماعية ضخمة وهي في الوقت نفسه تعود على صاحبها بمنافع خاصة.

➢ الواقعية واليسر :

ليست قواعد النظم الإسلامية ضرباً من خيال أو أوامر صعبة ينكرها العقل السليم بل هي تلامس احتياجات الإنسان وتقدر تغيّر ظروفه من صحة ومرض وإقامة وسفر وتتلائم معها خذ مثلاً في نظام العبادة : الصلاة أو الصيام تجد أن طريقة أدائهما تتغير وفقاً لصحة المسلم المأمور بهما كما أن إقامته وسفره قد تؤثران في أدائه فيباح له الفطر حين السفر كما يباح له جمع بعض الصلوات وقصرها.

❖ مصادر النظم :

إنَّ النظم تتنوع من حيث مصدرها – كما قال شيخ الإسلام –: "على ثلاثة أنحاء : شرع منزل وهو شرع الله ورسوله، وشرع متأول، وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد، وشرع مبدل؛ وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر الشرع أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع"[1].

وإذا تأملنا كلام بن تيمية رحمه الله نجد أن مصادر النظم تنقسم إلى طريقين:

الأول : طريق الوحي الإلهي .

الثاني : طريق العقل البشري هذا النظام هو النظام الذي حير العالم وقاده إلى انهيار دائم وشقاوة في

[1]. مجموع الفتاوى 19 /309 .

الدارين؛ لأن الإنسان الذي هو موضوع هذا التنظيم لا يزال جاهلاً بنفسه فكيف يضع النظام الذي يكفل المحافظة على ضروراته ويلبي حاجاته ومطالب حياته بصفة شمولية متوازنة ؟.

من يضع النظام ؟ النظام يوضع من عند الله سبحانه من خلال الوحي.

لماذا لا يضع العقل النظام ؟

لأن الإنسان فيه خصلتان هما الظلم والجهل فبالظلم يهلك نفسه ويطمع فيما عند غيره.

وبالجهل لا يحيط بالزمان ولا بالمكان ولا بنفسه ولا بالغيب.

نلخص من ذلك أن طريق الوحي الإلهي هو الأكمل والأشمل والأتم ولا مجال لمقارنته بنظم اخترعها البشر قال تعالى :(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).

❖ أهداف النظم الإسلامية :

- الوقوف على خصائص وميزات التشريع الإسلامي والنظم الإسلامية وتفوقها على النظم الأخرى في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها.
- الرد على ما يثيره الخصوم والمخالفين حول التشريع الإسلامي.
- معرفة مجالات التنظيم التي أتيحت للعقل البشري .
- كشف سلبيات النظم الوضعية والمبادئ المخالفة للإسلام في هذا النظام.

❖ أهمية النظام في حياة البشر :

- تتميز الأشياء بأضدادها ، فلو تخيلنا أن الشمس ليس لها ميعاد ثابت فيوماً تشرق عند السادسة ويوماً قبلها بساعة ويوماً بعدها بساعتين ، فما حال البشر والكائنات الأخرى على سطح الأرض ؟ .
- إن أكثر سور القرآن تستعرض الكون بآفاقه الواسعة وحوادثه المتكررة وأن كل ما فيه محكوم بنظام بالغ الدقة وأن حوادثه مترابطة متتالية يقول عز وجل :
- وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ * وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ * وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ * لا ٱلشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلاَ ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)[1]
- وإذا نظرنا إلى الإنسان الذي سخر الله له الكون بما فيه وكرّمه على سائر الخلق فلن يخرج من منظومة الكون السائرة وفق هذا النظام المحكم البديع .

❖ شمول الشريعة لجوانب الحياة :

قال تعالى : (مافرطنا في الكتاب من شيء).

[1]. الآيات من 37 إلى 40 سورة يس .

❖ **علاقة النظم الإسلامية بالثقافة الإسلامية :**

- يتميز الإســـلام الذي هو ركيزة الثقافة الإســـلامية وعمادها أنه دين شـــامل كامل لانقص فيه بوجه من الوجوه ، وإذا أردنا أن نلخص علاقة النظم بالثقافة فيمكننا إيجازها بما يلي :

➢ إن النظم الإسلامية والثقافة الإسلامية يصدر كلاهما عن الشريعة الإسلامية منبع الحق والعدل المطلق .

➢ إن الثقافة الإسلامية أعم وأشمل من النظم الإسلامية حيث أن النظم تمثل الجانب العملي التطبيقي لمفاهيم الإسلام التي تنطوي عليها الثقافة الإسلامية 1.

❖ **آثار الثقافة الإسلامية على الإنسانية :**

كان من آثار الثقافة الإســلامية المتفتحة الأصــيلة على الكون أنها قدمت للإنســانية أموراً جديدة في مختلف أوجه نشــاطها ففي مجال النظم الإســلامية مثلاً ، قدمت الثقافة فلســفة جديدة للروابط بين الفرد والأسرة والمجتمع ، فلسفة تقوم على تكافل هذه الحلقات جميعاً وتوجيهها للعمل من أجل صالح الإنسانية والتكافل الذي تعرفه الثقافة الإســلامية شــامل كامل لأنه لا يقتصــر على الجانب المادي فقط وإنما يعنى بالتكافل الروحي والأخلاقي .

❖ **مصادر علم النظام السياسي في الإسلامي :**

أولا : مصــادر عامة : وهي المصــادر التي تضــمنت النظام الســياســي بشــكل عام دون إفراد كتب متخصصة فيه :ككتب التفسير ، والحديث ، الفقه ، العقيدة ، والتاريخ ، والأدب.

ثانيا : مصادر خاصة : وهي المصادر المتخصصة في النظام السياسي الإسلامي.

كالأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن الماوردي.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

❖ **خصائص النظام السياسي في الإسلام :**

من أهم هذه الخصائص :

1- الربانية : وتتمثل هذه الربانية في :

- **ربانية المصدر :** أي أن مصدرها من الله تعالى ، ومن ثمار هذه الربانية :

أ- العصمة من التناقض. ب- الاحترام وسهولة الإنقياد. ج- التحرر من عبودية الإنسان للإنسان.

- **ربانية الوجهة :** أي أن السياسي هدفه تحقيق العبودية لله تعالى.

2- الشـمول : أي أن هذا النظام شامل ، فيشـمل الحاكم والمحكوم وكل ما يتعلق بهما، وما ينظم الدولة

---

1 الثقافة الإسلامية : د.صالح هندي وزملاؤه بتصرف.

بغيرها من الأمم الأخرى.

3- العالمية : أي أنه صالح لكل العالم والأزمنة والأمكنة لأن مصدره من الله تعالى.

4- الوسطية : أي أنه وسطي، فلا هو نظام دكتاتوري مُفرط، ولا نظام ديمقراطي مُفَرِّط.

5- الواقعية : أي أنه واقعي وقابل للتطبيق، قال تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، والواقعية في المجال السياسي تعني ثلاثة أمور :

- أنظمته قابلة للتطبيق في الواقع.
- النظر للحاكم بأنه بشر له حقوق وعليه واجبات.
- النظر للمحكوم على أنه بشر له حقوق وعليه واجبات.

❖ **أركان الدولة الإسلامية** :

الحكومة الإسلامية : هي الإدارة السياسية التي تتكون من أمة وأرض واستقلال سياسي ونظم إسلامية تخضع له ، لأنها تخضع للشريعة الإسلامية في جميع المجالات : من سياسة واقتصاد وأمور اجتماعية وثقافية

➢ **وتقوم الدولة الإسلامية على أربعة أركان هي:**

1- الحكم بما أنزل الله **2-** الرعية(الشعب). **3-** الدار (الإقليم). **4-** أولو الأمر.

◉ **الركن الأول** : الحكم بما أنزل الله:

- هو الركن المميز للدولة الإسلامية , فلقد أمر الله النبيين من قبل الحكم بما أنزل الله
- قال تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا)
- وقال تعالى:(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله).

◉ **الركن الثاني** : الرعية (الشعب) :

لا يمكن أن تقوم الدولة بدون رعية يطبق عليها نظام الدولة, والرعية في الدولة الإسلامية من المسلمين وهو الأصل –وقد يكون منهم غير المسلمين في بلد إسلامي إما مستأمنون أو أهل ذمة.

● **1- المستأمنون: المستأمَنون في اللغة** : هو الطالب للأمان الذي هو ضد الخوف.

وفي الاصطلاح: هو مَنْ دخل دار الإسلام بأمان طلبه , والأمان هو رفع استباحة دم الحربي .وهو ليس من رعايا الدولة الدائمين ,بل يقيم فيها إقامة مؤقته.

● **2- أهل الذمة**: أهل العقد ، وقيل الأمان .

– وفي الاصطلاح :المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم.

- والذمي هو المعاهد الذي أعْطِيَ عهدا يأمن به على ماله ودينه,ولا يصـــح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه, وهو عقد لازم مؤبد , يصبح الذمي أحد رعايا الدولة الإسلامية.

● ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين:

1. أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل الأحوال
2. التزام أحكام الإسلام , وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم.

● واجبات أهل الذمة :

1- الالتزام بدفع الجزية.	2- أن لا يمنعوا أحدا من أقربائهم أو ذويهم من دخول الإسلام.
3- عدم إحداث دور للعبادة في بلاد الإسلام.	4- أن يوقروا المسلمين ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم.
5- عدم إيواء الجواسيس أو الغش للمسلمين.	6- أن لا يظهروا شيئا من عباداتهم أو شعاراتهم كالصلبان ونحوها.
7- أنا لا يبيعوا شيئا محرما في الإسلام كالخمر ونحوها.	8- عدم التعرض لأحد من المسلمين بالإيذاء أو الاستهزاء بالدين.

● حقوق أهل الذمة:

✓ الانتفاع بالمرافق العامة كالمسلمين.	✓ عصمة أموالهم ودمائهم	✓ الدفاع عنهم ضد من قصدهم بأذى.
✓ مزاولة بعض الأعمال كالتجارة ونحوها	✓ حرية الاعتقاد وإجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم.	

معاملتهم: تجوز معاملة أهل الذمة مع عدم مودتهم والركون إليهم.

قال تعالى :(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).

◉ الركن الثالث: الدار (الإقليم) :

الدار هي الوطن الذي يعيش علية الشعب,,وتطبق فيه أنظمة الدولة, وتنقسم إلى قسمين:

1. دار الإسلام
2. دار الكفر ولها قسمان:

أ. دار حرب.

ب. دار عهد.

أولا: دار الإسلام: وهي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.

ثانيا: دار الكفر :

1. دار الحرب: وعرفها الأحناف هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفـــر , وعرفها الحنابلة هي التي

يتغلب عليها حكم الكفر,وسميت دار حرب لاحتمال وقوع الحرب فيها.

2. **دار العهد:** هي الدار التي ترتبط مع دار المسلمين بعهود ومواثيق.

◉ **الركن الرابع: أولو الأمر:**

➢ عُرِفَ ولي الأمر في الدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله علية وسلم بعدة ألقاب هي:

1. الخليفة :أول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق.
2. أمير المؤمنين : أول من دعي بهذا اللقب عمر بن الخطاب .
3. الامام: أول من اشتهر بهذا اللقب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

❖ **شروط الإمام :**

أولا: الشروط المتفق عليها:

1. الإسلام	2. التكليف.	3. الحرية.	4. الذكورة.	5. العدالة.	6. الكفاءة.

ثانيا: الشروط المختلف فيها :

1. بلوغ مرتبة الاجتهاد.	2. سلامة الحواس والأعضاء.	3. النسب القرشي.

❖ **طريقة البيعة :** اتفق فقهاء المسلمين أن تعيين الخليفة يكون بالبيعة ، وأن أهل الحل والعقد يتمثلون الأمة في اختيار الإمام.

● من هم أهل الحل والعقد : هم المجتهدون والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام عن الأمة.

● شروط أهل الحل والعقد :

➢ العدالة : ي اللغة هي الاستقامة. وفي اصطلاح الفـــقهاء: من اجتنب الكبائـــر ولم يصر على الصغائر.

➢ العلم : الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.

➢ الرأي والحكمة : في تدبير الأمور والمصالح ؛ لكون الإمام لا يستغني عنهما.

❖ **واجبات الإمام :**

1. حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.
2. نشر العلم والمعرفة بكل سبيل.
3. العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة.
4. إقامة الحدود لتصان محارم الله.

5. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة.
6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه.
7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع.
8. تقدير العطايا من بيت المال.
9. اختيار الأكفاء لوظائف الدولة وتعيين الأمناء على أموال الأمة.

❖ حقوق الإمام :

الطاعة	النصرة	النصيحة.

❖ قواعد النظام السياسي في الإسلام :

✓ الشورى	✓ العدل	✓ المساوات	✓ الحرية

❑ معالم الاقتصاد الإسلامي :

إن الحضارة المعاصرة بشقيها الرأسمالي والاشتراكي الجماعي في طريقها إلى الإفلاس، ولهذا أخذ العلماء خاصة يتنبؤون بظهور نظام جديد يحل محل النظام القائم الذي في طريقه إلى الزوال.

كما نعلم أن الإسلام دين شامل جاء بكل شيء، ومن ذلك جاء بمجموعة من المبادئ والأصول التي تتناول بالتنظيم جوانب النشاط الاقتصادي في حياة الفرد والمجتمع.

❖ المعنى اللغوي لكلمة الاقتصاد :

جاء في لسان العرب: القصد استقامة الطريق، والقصد العدل، والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يقتر

علم الاقتصاد اصطلاحا هو: علم اجتماعي، موضوعه الإنسان ذو الإرادة، ويهدف إلى دراسة العلاقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة؛ بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات عن طريق الاستخدام الكفء للموارد المتاحة، مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة.

علم الاقتصاد الإسلامي هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال، وإنفاقه، وأوجه تنميته.

❖ حداثة علم الاقتصاد الغربي:

يعتبر علم الاقتصاد عند الغرب حديث النشأة نسبياً؛ إذ يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر، وقد ظل علم الاقتصاد حتى بداية القرن العشرين علماً نظرياً محايداً، ومع بداية القرن العشرين بدأ تطور هام في الدراسات الاقتصادية.

❖ تطور الدراسات الاقتصادية:

- مع بداية القرن العشرين بدأت تأخذ طابعاً جديداً يتجه بها وجهة مذهبية، والمذهب الاقتصادي بهذه الصورة يكون وثيق الصلة باتجاهات الدول السياسية، بل أعقبه تطور آخر يعود تقريباً إلى بداية الحرب العالمية الثانية، حيث انقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الغربي الذي يعتنق المذهب الرأسمالي الذي تسيطر عليه أمريكا ودول أوروبا الغربية بصفة أساسية، والمعسكر الشرقي الذي يعتنق المذهب الاشتراكي وتسيطر عليه روسيا والصين ودول أوروبا الشرقية.
- وهناك حقائق أساسية ينبغي أن تكون منّا على بال: أنهما نتاج للفكر الإنساني في ظروف خاصة، وفي بيئة معينة هي البيئة الأوروبية، وأنه ولابد أن يشوبهما ما يشوب كل فكر إنساني من نقص وعدم شمول، وأنه بالتالي لا يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان، وأنه لا يمكن فهم المذهبين فهماً تاماً إلا في ظل الظروف التي نشأ فيها.
- من الخطأ الاعتقاد بأن طريق التقدم الاقتصادي مرهون فقط باتباع واحد من المذهبين الرأسمالي

والاشـتراكي، ويصـبح من واجبنا كمسـلمين –إن كنا نؤمن حقاً بأن الإسـلام دين شـامل للحياة ونحن كذلك– أن نؤمن بالتالي:

- بأن لهذا الإسلام مذهبه الاقتصادي المستقل والمتميز، ومن الغريب أن يدرك لفيف من العلماء الأجانب هذه الحقيقة، ويظل كثير من المسلمين غافلين عنها.

❖ أحكام الاقتصاد الإسلامي:

هو مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر، وهي على نوعين:

➢ الأول: الأحكام الثابتة: وهو ما كانت أحكامه من أدلة قطعية، أو راجعة إلى أصل قطعي مما ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، كحرمة الربا، وحل البيع، وكون للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث. مثل:

- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [سورة البقرة(29)].
- وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة: (275).
- وقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [سورة النساء :(32)]
- وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [سورة الحشر(7)].
- وقول الرسول –عليه الصلاة والسلام–: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله)).
- هذه الأصول غير قابلة للتغيير أو التبديل، وهي صالحة لكل زمان ومكان.

o ويمتاز هذا النوع من الأحكام بالميزات التالية:–

1) العموم والمرونة: فأحكامها نافذة على جميع الناس دون استثناء، كما أنها تتناول جميع مستجدات الحياة لما في أحكامها من العموم والمرونة.

2) عدم التغيير والتبديل: فهي لا تقبل ذلك مهما مرت الأعوام، وطالت الأزمان، وعدم التغيير والتبديل لا يعني توقف وتجميد النصوص.

3) كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه: فيخضع له الناس ويتبعونه.

➢ الثاني: الأحكام المتغيرة: وهو ما لم تكن أدلته قطعية، ولا راجعة إلى أصل قطعي بل إلى ظني، سواء في سندها أو في دلالتها، مثل عملية الموازنة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، وكيفية تحقيق التوازن داخل المجتمع...الخ.

وهذا النوع لا يعد العمل به ملزماً على وجه الدوام، والاستمرار فيجوز لولي الأمر المجتهد، أو أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين أن يختار من الأحكام ما يراه مناسباً في ضوء مستجدات الحياة، ومن أمثلته:

إيقاف عمر –رضي الله عنه– صرف سهم للمؤلفة قلوبهم عن الزكاة، وكفرضه الخراج على الأرض المغنومة.

❖ نشأة علم الاقتصاد الإسلامي وتطوره:

الإسلام قد قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الإسلامي، وكانت حياة الرسول –صلى الله عليه وسلم– نموذجاً حياً لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده، وكانت الحياة والمشكلات الاقتصادية محدودة لأمرين هما :

الأول: فقر البيئة والتواضع في النشاط الاقتصادي؛ إذ كانوا يقتصرون على أعمال الرعي، والزراعة المحدودة، والتجارة الضيقة الحدود.

الثاني: قوة الوازع الديني وتمكنه من النفوس، فلا غش ولا تدليس ولا غبن ولا احتكار.

وحين بدأ الناس التوسع في المعاملات نشطت الدراسات الفقهية الاقتصادية وبدأ العلماء يضعون أحكاماً شرعية لما استجد في زمانهم من أمور ومسائل، فألفوا في ذلك تصانيف عامة وخاصة، أما ما يتعلق بالمشكلات القائمة والتوجيه الصحيح لها فقد ظهرت من خلال الاتجاهات التالية:–

الاتجاه الأول: الدراسات الاقتصادية الجزئية:

وتعني دراسة موضوعات اقتصادية معينة مثل بعض الأبحاث في الربا، والتسعير، والمصارف، وشركات التأمين.

الاتجاه الثاني: الدراسات الاقتصادية الكلية : وهي التي تعني الكشف عن أصوله وسياسته الاقتصادية.

الاتجاه الثالث: الدراسات الاقتصادية التاريخية:

وتعنى هذه الدراسة بتحليل النظام الاقتصادي في فترة زمنية معينة من خلال دراسة أحد أئمة الإسلام، ومثل ذلك رسالة الدكتوراه للدكتور أحمد الشافعي عن (النظام الاقتصادي في عهد عمر بن الخطاب).

الاتجاه الرابع: الدراسات المنهجية لمادة الاقتصاد الإسلامي:

من خلال تدريسها في الجامعات كجامعة الأزهر، وجامعة الملك عبد العزيز وغيرهما.

❖ بيان إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي في واقع حياة المسلمين، والعالم أجمع وأثر ذلك:

أولا : الآثار السيئة التي تركها الاستعمار في بلاد المسلمين :

1– تشتيت الدراسات الإسلامية وإبعادها عن مناهج التعليم.

2– منع الفقه الإسلامي من التطبيق داخل المحاكم، واستبدال القوانين الوضعية.

3- سنُّ الأنظمة والقوانين التي تخدم الاتجاه الاشتراكي أو الرأسمالي.

ثانيا : آثار سيئة ترتبت على إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي في واقع حياة المسلمين:

1- انتشار الربا -بكافة صوره وألوانه- في بلاد المسلمين.

2- التوسع في انتشار المعاملات المحرمة الأخرى بين المسلمين كعقود التأمين مثلاً.

3- مخالفة حكم الله، والعمل بغير ما أنزل، مما يكسب المسلمين المعاصي والآثام المستمرة.

4- عدم إفساح المجال للاقتصاد الإسلامي؛ ليحل المشكلات الاقتصادية القائمة، وبالتالي حرمان العالم من سن أنظمة وتشريعات تحقيق الخير والرفاهية للناس.

إن هدف الاقتصاد الإسلامي إعمارُ الأرض، وهدفَ الأنظمة الأخرى الربحُ، فمن هدفُه إعمار الأرض فلن يسمح للاحتكار وإتلاف الفائض من الحبوب والخضروات في البحار، أو تحت أشعة الشمس المحرقة، بل سيعمل على توزيع الفائض من إنتاجه على الشعوب الأخرى.

❖ مساوئ الاقتصاد الرأسمالي:

1/ اختلال التوازن في توزيع الثراء بين الأفراد وبالتالي تتجمع وسائل إنتاجه عند طائفة.

2/ ظهور الأزمات وتفشي البطالة؛ لاندفاع المنتجين إلى إنتاج السلع الكمالية.

3/ انتشار الاحتكارات الفعلية القانونية.

4/ الحرية المطلقة في الكسب والإنفاق.

❖ مساوئ النظام الاشتراكي:

1/ مصادمة الفطرة، وهي حب التملك.

2/ هبوط بالفرد إلى مستوى العبيد في العصور الظالمة.

❖ خصائص الاقتصاد الإسلامي:

أولاً – الاقتصاد الإسلامي جزء من نظام الإسلام الشامل: لا ينبغي لنا أن ندرس الاقتصاد الإسلامي مستقلاً عن عقيدة الإسلام وشريعته ، وأهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام وعقيدته وشريعته. وتفصيل ذلك:

1/ للنشاط الاقتصادي في الإسلام طابع تعبدي:

عن عمر -رضي الله عنه- عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك)) [متفق عليه].

2/ للنشاط الاقتصادي في الإسلام هدف سامٍ:

ومعنى ذلك أن الإقتصـــاد الإســـلامي يعتبر النفع المادي كوســـيلة لغاية أكبر وهدف أسمى، وهو إعمار الأرض وتهيئتها للعيش الإنســـاني امتثالاً لأمر الله قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [سورة البقرة(168)].

3/ الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام هي رقابة ذاتية في المقام الأول:

رقابة ضمير المسلم القائمة على الإيمان بالله والحساب في اليوم الآخر، قال الله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} [سورة الحديد(4)]، وقال سبحانه: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء} [سورة آل عمران(5)]، وقال الرسول –عليه الصلاة والسلام– عن الإحسان: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)).

ثانياً – الاقتصاد الإسلامي يحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة:

- فالنظام الاقتصادي الرأسمالي ينظر إلى الفرد على أنه محور الوجود والغاية منه، ومن ثم فهو يهتم بمصلحته ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها.
- والنظام الاقتصادي الاشتراكي على العكس من النظام الرأسمالي.
- أما الاقتصاد الإسلامي فهو لا يفترض مقدماً أن هناك تعارضاً بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ويقوم على رعاية المصـلحتين معاً، أما إذا كان هناك تعارض بين مصـلحة الفرد ومصـلحة الجماعة وتعذر تحقيق التوازن، أو التوفيق بينهما، فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
- ومن الأمثلة: منعه –عليه الصلاة والسلام– من تلقي الركبان؛ فإن فيه تقديماً لمصلحة عامة، وهي مصلحة أهل السوق على مصلحة خاصة، هي مصلحة المتلّقي في أن يحصل على السلعة، ويعيد بيعها بربح يعود عليه، ومنها النهي عن الاحتكار.

❖ الأركان الأساسيَّة في الاقتِصَادِ الإسلامي:

1– الملكية المزدوجة (الخاصة والعامة). 2– الحرية الاقتصادية المقيدة. 3– التكافل الاجتماعي.

● أولاً: المِلْكِيَّة المزْدَوِجَة:

➢ الملكية في الاقتصاد الإسلامي:

- الاقتصـاد الإسـلامي له موقفه المتميز، فهو لا يتفق من الاقتصـاد الرأسمالي في اعتبار الملكية الخاصـة هي الأصـل أو القاعدة، والملكية العامة هي الاسـتثناء، ولا يتفق كذلك مع الاقتصـاد الاشـتراكي في النظر إلى الملكية العامة على أنها الأساس أو القاعدة، والملكية الخاصة هي الاستثناء، ولكن يأخذ بكلا النوعين من الملكية في وقت واحد كأصل وليس كاستثناء.
- فالاقتصـــاد الإســـلامي منذ البداية يقر الملكية الفردية، ويقر كذلك الملكية الجماعية، ويجعل لكل منهما

مجالها الخاص الذي تعمل فيه.

➢ الملكية في الاقتصاد الإسلامي مقيدة:

- سواء أكانت ملكية خاصة أو ملكية عامة فهي ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقيود ترجع إلى تحقيق مصلحة الجماعة، وإلى منع الضرر، الأمر الذي ينتهي بالملكية إلى أن تصبح وظيفة اجتماعية.
- فنصوص الكتاب تدل أن الأصل في الأموال جميعها ملك لله تعالى: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} [سورة المائدة(17)]، وقال سبحانه: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور(33)].
- ويد الإنسان مستخلفة في التصرف فيه، كما قال تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [سورة الحديد(7)].
- فالإنسان ما هو إلا وكيل أو موظف يعمل في ملك الله لخير المجتمع الإسلامي كله.
- وإذا لم يلتزم الإنسان المستخلف بأوامر الله ونهيه في المال الذي تحت يده، فإن الجزاء هو استبداله بمن هو أصلح منه، قال الله تعالى: {هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [سورة محمد(38)].
- وقد ضرب لنا الحق –تبارك وتعالى– مثلاً لهذا الاستبدال في قصة قارون فقال –عز وجل–: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ} سورة القصص[(80–81)].

➢ ما هي المِلْكِيَّة الخاصَّةْ في الاقتصاد الإسلامي:

- هي حكم شرعي مقدر يعطي الإنسان حق الاختصاص في امتلاك العين، أو منفعتها وحق التصرف بها من غير مانع.
- ينظر الإسلام للإنسان على أنه مخلوق له دوافعه الفطرية وغرائزه الاجتماعية، وأن من بين هذه الدوافع والغرائز غريزة التملك وحب المال، قال تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [سورة الفجر(19–20)]، وقال الرسول –عليه الصلاة والسلام–: ((لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً)) [رواه مسلم]، ومن هنا كان موقف الإسلام من الملكية هو موقف المعترف بها لا المنكر لها، موقف المحترم لها لا المهدر لها.
- ولكن الإسلام حين اعترف بهذه الملكية واحترمها لم يكتف بهذا القدر، ولم يقف عنده بل تجاوزه إلى تنظيم

هذه الملكية.

- **واحترام الإسلام للملكية يبدو واضحاً في احترام المال في الآتي:**

أولاً: أن الشـريعة جعلته من مقاصـدها الخمسـة التي يجب الحفاظ عليها ورعايتها، وهذه المقاصـد هي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

ثانياً: أن الشـــريعة نهت عن الاعتداء على هذا المال بأي نوع من أنواع الاعتداء، ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)).

– فحرمت أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}سورة البقرة:**188**.

– وحرمت السرقة ووضعت الجزاء الرادع لها، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة(**38**).

– وحرمت شريعة الإسلام غصب المال، يقول الرسول الكريم –صلوات الله وسلامه عليه–: ((من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)).

- **أهداف الملكية الخاصة:**

1/ إثراء التعاون عن طريق الأفراد والمؤسسات غير الحكومية.

2/ تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين.

3/ عدم إشـــغال الدولة بأمور إنتاجية يمكن الأفراد من تحقيقها: الدولة يجب أن تتفرغ للمهام الكبيرة، كإعداد العدة، ونشر التعليم والخدمات الصحية.

4/ إشباع غريزة حب المال.

- **مجالات الملكية الخاصة:**

1– البيع : وهذا معروف عن طريق البيع والشراء يكون الاكتساب والتملك.

2– العمل بأجر عند الآخرين:

جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم–: ((ما أكل أحد طعاماً قط خيراًٌ من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) [رواه البخاري].

3– الزراعة:

قال النووي: أطيب الكسـب ما كان بعمل اليد، قال: فإن كان زراعاً فهو أطيب المكاسـب؛ لما يشـتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي، وللدواب.

قال ابن حجر: "وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسـب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسـب النبي – صلى الله عليه وسلم– وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى".

4- إحياء الأرض الموات:

ودليل مشروعيته قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) [رواه أبو داود].

شروط الإحياء:

أ/ أن لا تكون الأرض ملكاً لأحد مسلم أو ذمي.

ب/ أن لا تكون داخل البلد.

ج/ أن لا تكون من المرافق العامة: كالمتنزهات والمسايل.

د/ أن يتحقق إحياء الأرض في مدة أقصاها ثلاث سنين مِن وضع يده عليها؛ إذ إن التحجير لا يكفي وحده لاكتساب الملكية.

ويحصل الإحياء إما بعمل حائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو بغرس شجر، أو بحفر بئر فيها فوصل إلى الماء.

والتحجير سبب للملكية خلال السنوات الثلاث فالمحجر أو ورثته أحق به من غيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به)) [رواه أبو داود].

هـ/ أهلية المحيي: بأن يكون قادراً على إحياء الموات.

و/ إذن الإمام: وهذا شرط عند أبي حنيفة، وخالف في ذلك الإمام أحمد والشافعي.

5- الصناعة والاحتراف.

6- الاحتطاب: هو جمع الحطب مما لم يكن مملوكاً لأحد، ويدخل في الملكية الخاصة إذا تمت حيازته عندئذ يتصرف به انتفاعاً، وبيعاً، ويأخذ ثمنه.

7- استخراج ما في باطن الأرض من المعادن التي لا تدخل في الملكية العامة بشرط أن يكون جامداً؛ لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها.

8- الصيد: أجمع العلماء على إباحة الصيد والأكل منه بشروطه، والصيد إذا تمت حيازته ثبت تملكه، وصح بيعه، وشراؤه.

9- إقطاع السلطان وجوائزه:

وهو إعطاء الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلا لذلك، ومما يدل على مشروعيته: "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقطع للزبير أرضاً من أموال بني النضير" [رواه البخاري].

كما لا يصح له أن يقطع مرافق المسلمين العامة كالحدائق، والطرقات والأسواق، والمساجد، والمدارس، والمستشفيات، وفجاج منى، ومزدلفة وعرفات مما تتعلق به مصلحة للمسلمين.

10- الجعل على عمل معلوم والسبق:

الجعالة هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً، ودليل جوازه قول الله تعالى: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ} [سورة يوسف(72)]، وأجاز الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجعل على الرقية بأم القرآن.

11- قبول الهبة والعطية والهدية : وتعني التمليك في الحياة بغير عوض.

12- اللقطة:

هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، فمن وجد لقطة لا يحل له التصرف بها إلا بعد تعريفها سنة في الأسواق، وأبواب المساجد والجوامع، ولا تدخل في الملك إلا بعد تمام التعريف، ويزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها.

13- الوصايا : وهي التبرع بالمال بعد الموت. قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء(11)]

14- الإرث : انتقال المال إلى وارث معين بعد وفاة مورثه.

15- المهر والصداق : وهو ما تأخذه المرأة عوضاً عن نكاحها. قال تعالى: {وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء(4)].

16- ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة : وهم الأصناف الثمانية.

17- ما يؤخذ من النفقة الواجبة : من وجب بذل النفقة له استحقها وصارت من ملكه وحق له التصرف بها، بشرط أن يقبضها.

- **تقييد الملكية الخاصة:**
- **قيد الإسلام حرية التصرف في الملكية الخاصة بقيود تكفل عدم الإضرار بحقوق الآخرين وبالصالح العام.**

المِلْكِيّة العَامَّة في الإسلام:

وهي حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يقتضي تمكين الناس عامة، أو من يخصص منهم لمصلحة معينة حق الانتفاع بالمملوك. وهي تشمل عادة المرافق الأساسية في الدولة كالطرقات ومجاري الأنهار وغيرها.

- **أهدافها:**

1) استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع المشتركة، سواء من الحاجات الضرورية، أم غيرها، والتوسعة على عامة المسلمين، ودليله قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار))، وتقرير مثل هذه حماية للمصلحة الجماعية حتى لا تضارَّ الجماعة بامتلاك فرد قد

يحبس عن الناس منافعها، أو يقتر عليها فيها.

ولتقرير هذا الاتجاه حمى الرسول –صلى الله عليه وسلم– أرض النقيع وجعلها لخيل المسلمين، وحمى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– أرض الربذة وجعل كلأها لفقراء المسلمين.

2) تأمين نفقات الدولة:

الدولة ترعى الحقوق، وتقوم بالواجبات، وتسد الثغور، وتجهز الجيوش، وتقوم بحاجة الضعفاء ونحو ذلك، وهي لا تتمكن من هذا إلا إذا كان لبيت المال دخل ثابت ومستقر كالزكاة، والجزية وغيرهما ، وكمثال على أهمية الملكية العامة ذات المردود المالي ما روي عن عمر –رضي الله عنه– في أرض العراق.

3) تشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على المحتاجين من المسلمين كالوقف.

- **مجال الملكية العامة ومصادرها:**

1– الأوقاف الخيرية : واشترط الفقهاء أن يكون على فعل معروف أو بر، وإلا فهو باطل، والوقف الصحيح يزول عنه ملك الواقف، ويصير ملكاً جماعياً.

2– الحمى:

وهو أن يحمي الإمام جزءاً من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين دون أن تختص بفرد معين منهم، وبذلك تصبح هذه الأرض مملوكة ملكية عامة، ويمتنع أن تصبح كلها أو بعضها محلاً للملكية الخاصة.

وفي دولة الرسول –صلى الله عليه وسلم– حمى –عليه الصلاة والسلام– أرض النقيع وجعلها لخيل المسلمين، وحمى عمر بن الخطاب أرضاً بالربذة، وجعل كلأها لفقراء المسلمين ترعى فيها ماشيتهم ومنع منها الأغنياء.

3– الحاجات الأساسية كالماء والكلأ والنار: لأنها حاجات ضرورية وجدت دون مجهود يقدمه الفرد لاستخراجها، قال –عليه الصلاة والسلام–: ((المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار))، وأضاف في حديث آخر: ((الملح)) [أخرجه أحمد وأبو داود].

4– المعادن: ما أودع الله في هذه الأرض من مواد برية، وبحرية ظاهرة أو باطنة لينتفع بها الناس من حديد، ونحاس، وبترول، وذهب، وفضة، وملح، وغير ذلك وتكون ملكية المعادن جماعية إذا وجدت في أرض ليست مملوكة لأحد، أو كانت ظاهرة على باطن الأرض.

5– الزكاة:

إن الزكاة لتعد من المصادر الثابتة لبيت مال المسلمين؛ إذ يتجدد منها العطاء المستمر في كل عام مشاركة من الأغنياء للدولة المسلمة في تحملها أعباء الحياة من تأليف القلوب، وتثبيتها على الإسلام والولاء له، ولأهله، ومساعدتها كذلك على أداء الفريضة المحكمة الباقية إلى يوم الدين، وهي الجهاد، لإعلاء الدين

وتشجيع الغارمين في سبيل الله.

6- الجزية:

وهي الأموال التي تؤخذ من البالغين من رجال أهل الذمة، والمجوس، إذ أن أمواله لا زكاة عليها، وإذا أسلم سقطت عنه وأخذت منه الزكاة.

والجزية مصدر من مصادر الملكية العامة، وهي لا تجب إلا مرة في السنة مراعىً فيها العدل، وهي غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان.

7- الخراج: وهو المال الذي يجبى، ويؤتى به لأوقات محددة من الأرض التي ظهر عليها المسلمون من الكفار، أو تركوها في أيديهم بعد مصالحتهم عليها.

8- خمس الغنائم: ويلحق به خمس ما يعثر عليه في باطن الأرض من المعادن، والركاز، سواء أكان جزءاً من الأرض أم مدفوناً في باطنها بفعل الإنسان، وهو غير مملوك لأحد، أُخذ خمسه لبيت مال المسلمين، ويترك أربعة أخماسه لواجده.

9- الأموال التي لا مالك لها: مثل تركة من لا وارث له، والودائع والأموال السائبة التي لا يعرف مالكوها، ويلحق بذلك الأموال التي دفعت عن طريق الرشوة؛ إذ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر ابن اللتبية برد الهدايا إلى أربابها.

10- استثمار الملكية العامة:

ما تقوم به الدولة من استثمارات متنوعة في المجال الصناعي، كالأسلحة، والاستثمار في المجال الزراعي، أو الخطوط الجوية ، فما يستثمر منها أو يباع فنتاجه لبيت مال المسلمين.

11- العشور المأخوذة من مال الحربيين : إذا دخل إلينا تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال المسلمين.

تقييد الملكية العامة:

- والملكية العامة شأنها شأن الملكية الخاصة مقيدة بقيود الشريعة، ومن ثم لا تملك الحكومة الإسلامية إنفاق هذه الأموال في غير وجوهها المبينة شرعاً، فعلى سبيل المثال فإن الحكومة الإسلامية لا تملك إنفاق حصيلة الزكاة إلا في مصارفها التي حددتها الآية.
- ويجوز لولي الأمر أن يخصص الملكية الجماعية، كفعل الرسول في أرض (النقيع).

- **ثانياً: الركن الثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي الحُرِّيَّةَ الاقتِصَادِيَّة المقَيّدَة:**

ومعنى ذلك أن هذا النظام لا يسمح للأفراد بحرية اقتصادية مطلقة، ولكنه يقيد هذه الحرية بحدود من القيم التي يؤمن بها الإسلام.

ما موقف الإسلام من هذه الحرية الاقتصادية؟:

اعترف الإسلام بالحرية الاقتصادية ولم ينكرها أو يصادرها، ولكنه لم يطلق لها العنان، ففي الوقت الذي اعترف فيه الإسلام بالحرية الاقتصادية نجده قد وضع عليها قيوداً تستهدف تحقيق أمرين:

الأول: أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعاً من وجهة نظر الإسلام.

الثاني: كفالة حق الدولة في التدخل؛ إما لمراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد، أو لتنظيمه، أو لمباشرة بعض أوجه النشاط الاقتصادي التي يعجز عنها الأفراد، أو يسيئون استغلالها.

ولقد استهدف الإسلام تحريم أوجه من النشاط الاقتصادي لأهداف ثلاثة هي :

الأول: أن تقوم علاقات الناس الاقتصادية على أسس من التكافل والتراحم والتعاطف والصدق والعدل، بدلاً من التباغض والتنافر والتظالم والغش.

الثاني: دفع الناس إلى العمل وبذل الجهد لكسب المال وتنميته، بدلاً من الالتجاء إلى وسائل الاستغلال الوضيعة.

الثالث: إغلاق المنافذ التي تؤدي إلى تضخم الثروات في أيدي بعض الأفراد.

وقد حرم الإسلام صوراً خاصة من النشاط الاقتصادي:

فقد حرم الربا: وحكمة تحريم الربا إنما يرجع إلى المضار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عليه.

وحرم بيوع الغرر: والغرر هو في الأصل الخطر، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، وهو الجهل بالثمن أو المثمن، أو سلامته، أو أجله.

فعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله عن بيع الغرر"، وحكمة تحريم هذا النوع من البيوع هي سد باب الخلافات والمنازعات.

وحرمت الشريعة أيضاً استغلال النفوذ للحصول على المال.

وحرم الإسراف والترف: قال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [سورة الإسراء(27)]، وقال سبحانه: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا} [سورة القصص(58)].

ويدعو الإسلام إلى التوسط والاعتدال في الإنفاق: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [سورة الفرقان(67)].

وحرم كنز المال: ويحرم الإسلام كذلك كنز المال ومنعه من التداول، يقول الله –سبحانه وتعالى–: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [(34) سورة التوبة].

➢ وسائل حماية الملكية الخاصة والعامة :

شرع الإسلام لحماية تلك الملكية أموراً تحقق تواجدها، والإبقاء عليها :

1- حسن النية في التملك، والشكر لصاحب النعمة، واستصحاب تقوى الله، وتنمية الوازع الديني، مهابة لله وخوفاً منه.

2- إخراج الزكاة، وعدم كنز الأموال، وإخراج النفقات الواجبة والمستحبة.

3- تحريم الاعتداء على الأموال بأي نوع كان، كالسرقة والغصب.

4- أداء الأمانة كما أمر الله بها.

5- كتابة الدين، وتوثيق العقود، والمعاملات.

6- الاعتدال بالاستمتاع بمباهج الدنيا، وعدم الإعراض عن الآخرة.

7- الحجر على السفيه لصالح نفسه وصالح غيره :

والسفيه هو: المتلاف المبذر لماله؛ إما لعدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، وإما لفسقه، ورغبته في الاستمتاع بملاذ الدنيا، فهؤلاء الثلاثة يمنعون من التصرف في أموالهم.

والحجر على الإنسان لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث.

8- إيجاد فرص العمل وتهيئته للناس.

9- رقابة السلطة:

من وسائل حماية الملكية رقابة السلطة، ولقد كان لولاية المحتسب أبلغ تأثير في حماية الأموال من الضياع، وذلك بمراقبته للأسواق والنظر في مكاييلها، وموازينها، ومتابعة الأسعار، وحالات الغش والاحتكار، ومراقبة الخياطين والحدادين، والأطباء، والصيادلة ويضمنهم ما أتلفوه بسبب إهمالهم، وتفريطهم.

● ثالثاً: التَكَافُلُ الْاجْتمَاعِيُّ:

والركن الثالث من أركان الاقتصاد الإسلامي هو مبدأ التكافل الاجتماعي، ومؤدي التكافل الاجتماعي أن تضمن الدولة لكل فرد فيها مستوى لائقاً للمعيشة، بحيث إذا حال الفقر أو المرض أو الشيخوخة دون تحقيق هذا المستوى تكفلت الدولة عن طريق الزكاة بتحقيقه. وإذا كانت الزكاة هي الوسيلة الأولى لتحقيق التكافل الاجتماعي إلا أن الإسلام لم يكتف بحصيلة الزكاة، وإنما قرر أن في المال حقاً آخر سوى الزكاة، وشرع الإرث تفتيتاً للثروة.

❖ الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي:

➢ مفهوم الإنتاج في الإسلام هو: بذل الجهد الدائب في تثمير موارد الثروة المباحة، ومضاعفة الغلة من أجل رخاء المجتمع، ودعم وجوده، وقيمه العليا.

➢ المسلم والعمل:

يعتبر الإسلام العمل هو الوسيلة الأولى للارتزاق والدعامة الأساسية للإنتاج، يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم–: ((ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة)) [رواه مسلم].

والأرض على سعتها هي ميدان عمله وحركته، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [سورة الملك (15).

➢ واجبات العمل:

1/ أن تعرف مستلزماته ومتطلباته حتى يتمكن العامل من الوفاء بها، فيتقن العمل ويؤديه على أحسن وجه.

2/ الإخلاص والإتقان؛ قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [سورة الكهف(30)]، ومن إتقان العمل حسن رعايته والشعور بالمسؤولية تجاهه.

3/ الوفاء بالعقود.. يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة(1)].

4/ الحساب والمساءلة: وقد أقام الإسلام فيها رقيبين دائمين يكمل أحدهما الآخر، الأول : فواعظ الإيمان في قلب كل مسلم، والثاني : فسلطان القانون، وقد كان الرسول –صلى الله عليه وسلم– يحاسب عماله وولاته.

➢ حقوق العمال:

1/ استيفاء الأجر: يقول الله تعالى في الحديث القدسي ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره))، وقال رسول الله – عليه الصلاة والسلام–: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)).

2/ حق الكفاية والرعاية: وهو ضمان كفالة العاملين، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم ولذويهم، وهذا أمر مقرر لجميع أبناء المجتمع مكفول لهم، فهو من مسؤلية كل راع في رعيته، ومن المسؤلية التي تقوم عليها الدولة وترعاها.

عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: ((من ولي شيئاً فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له سكن فليتخذ مسكناً، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركباً، ومن لم يكن له

خادم فليتخذ خادماً، فمن اتخذ سوى ذلك كنزاً، أو إبلاً جاء يوم القيامة غالاً أو سارقاً)).

- **حوافز الإنتاج في الإسلام:**

1- ترغيب الإسلام فيه وارتباطه بالعبادة:

قال الله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [(15) سورة الملك]، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أكل أحد طعاماً قط خير من أم يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) [رواه البخاري]، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، فالنية تحول العادات إلى عبادات يقول -صلى الله عليه وسلم-: ((وإنك لن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك)) [متفق عليه].

2- نهى عن السؤال والاستجداء:

يقول -صلى الله عليه وسلم-: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) [رواه البخاري]، ويقول: ((لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)) [متفق عليه].

3- منع الزكاة عن الأقوياء القادرين على الكسب:

فعن عبد الله بن عدي ابن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيهما لغنيّ ولا لقوي مكتسب)) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي].

4- القيام بدور الاستخلاف في الأرض، وبيان ما يتطلبه من تعاون بين الناس:

وتنمية هذا الشعور يجعل المستخلف الصالح يدرك أهمية الإنتاج ليس لأجله فقط، ولا لأجل عصره، بل مسؤلية عامة أمام الأجيال اللاحقة.

5- الاستشعار بتسخير الله الكون للإنسان لغرض عمارة الأرض وأهمية الاستفادة من ذلك.

- **عناصر الإنتاج المشروع:**

أولاً – العمل: هو: كل مجهود بدني، أو ذهني يقصد به الإنسان إيجاد أو زيادة منفعة مباحة.

ثانياً – رأس المال: و رأس المال ينقسم إلى قسمين:-

الأول: رأس المال النقدي.

الثاني: رأس المال العيني: من آلات، ومعدات، وأدوات، وعقار.

ثالثاً – الاستفادة من خيرات الأرض والموارد الطبيعية الأخرى:

فخيرات الأرض كثيرة، ومتنوعة سواء ما كان في باطنها، أم عليها.

➢ الإنتاج المحرم في الاقتصاد الإسلامي ويشمل:

1- تنمية المال عن طريق الإضرار بالمجتمع.

2- الربا.

3- بيوع الغرر.

4- استغلال النفوذ للحصول على المال.

5- السرقة: وهي أخذ المال على وجه الخفية والاستتار من حرزه.

6- الغصب: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق.

7- أجرة، وثمن ما حرم فعله، وعمله كمهر البغي، وحلوان الكاهن.

8- الرشوة.	9- الاحتكار.	10- القمار والميسر.

❖ الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية :

➢ المجالات التي يشرع للدولة التدخل فيها لتوجيه الاقتصاد :

1- منع بيع ما حرم شرعاً.

2- منع الغش بكافة أشكاله، وصوره، سواء كان في المطعومات، أم في المكاييل والموازين، أو العملات ونحو ذلك.

3- منع بيع ما يضر بالصحة العامة.

4- منع العبث بمصالح، وأموال الناس العامة.

5- منع العمل في المجالات المحرمة.

6- منع التقصير في أداء العمل والامتناع عنه.

7- تحديد الأجور والأسعار إذا غالى الناس فيها أو امتنعوا عنها.

8- إلغاء الوسطاء، والسماسرة، أو تحديد عددهم حتى لا تتراكم الأرباح على ثمن التكلفة، وبالتالي إلى غلاء السلع دون مسوغ.

➢ المجالات التي لا يجوز للدولة التدخل فيها :

1- تحليل ما حرم الله، مثل السماح للبنوك الربوية بممارسة نشاطها.

2- تحريم ما أحل الله تعالى، كمنع الناس من الطيبات التي أحلت لهم دون مصلحة بينة.

3- الإضرار بمصلحة الجماعة لأجل نفع بعض الأفراد، أو الإضرار بمصلحة الأفراد لأجل أفراد غيرهم. أو تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد لأجل الشهوة، أو الإضرار بهذا الفرد.

❖ الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي :

➢ أهدافه:

1- ابتغاء وجه الله ومرضاته :

يقول الله تعالى: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة(261)].

2- التعاون بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي:

الإنفاق يربي في النفوس سمة التعاون، يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم–: ((ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه)).

3- تخفيف الضغط والطلب على الزكاة المفروضة.

➢ ضوابط الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي:

1- أن ينفق المال في وجهه الشرعي؛ لغرض تحصيل أمر ديني أو دنيوي.

2- أن ينفق المال على المباحات، أو المسنونات، أو الواجبات.

3- أن يكون إنفاق المال في المباحات على قدر الحاجة.

4- أن يكون الإنفاق متوازنا مع الكسب.

➢ مجال الإنفاق في الإسلام:

أ – النفقة: ويشمل:

1- النفقة على النفس.

2- النفقة على الزوجة.

3- نفقة الأقارب.

4- نفقة خادم المرأة؛ قد تكون المرأة ممن ينبغي لها أن تخدم.

5- نفقة الرقيق.

6- نفقة البهائم والجمادات: يتعين على الإنسان أن ينفق على بهائمه؛ روى عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أن امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً.

والجمادات مما لا روح لها كالدور والزروع ، ونحو ذلك يتعين الإنفاق عليها حتى لا تخرب.

ب – الإنفاق في سبيل الله ونصرة المسلمين والمتضررين من الحروب والمجاعات والكوارث ونحو ذلك.

ج – الإنفاق على ذوي الحاجة من اليتامى، والأرامل والمساكين.

د – بذل الأجرة لمستحقيها من النفقة الواجبة.

❖ العقود: هو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.

للعقد ركنان: الإيجاب والقبول.

نماذج لبعض أنواع العقود في الاقتصاد الإسلامي:

عقد السلم: وهو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد.

والسلم لا يصح إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:–

1– أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً.

2– معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلاً، والوزن إن كان موزوناً، وبالذراع إن كان مذروعاً.

3– أن يجعلا له أجلاً معلوماً.

4– أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه.

5– أن يذكر جنسه، ونوعه، وجودته، ورداءته، وكبره، وصغره، وطوله، وقصره، وعرضه، وسمكه، ونعومته، وخشونته وهكذا.

6– أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما.

7– أن يسلم في الذمة.

عقد المضاربة: هو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما وهي من العقود الجائزة بإجماع العلماء، ولكل من الطرفين فسخها إن شاء.

عقود التأمين: وهو أسلوب متعدد الطرق، والصور لتحصين الإنسان ضد المخاطر المختلفة والمتوقعة في حياته، أو في مسالك أنشطته الاقتصادية.

وعقود التأمين على نوعين:–

الأول: التأمين التجاري بشتى صوره وأشكاله: وهذا النوع قرر تحريمه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية للأدلة التالية:–

1– أن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ فإن الكارثة قد تقع، وقد لا تقع فالجهالة قائمة فيما يعطى وفيما يأخذ.

2– عقد التأمين من ضروب المقامرة.

3– أن في التأمين التجاري ربا الفضل والنسيئة.

4– أن التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر.

5- عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل.

6- في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً.

الثاني: التأمين التعاوني: وهذا النوع أقر جوازه هيئة كبار العلماء للأدلة التالية:-

1- أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار.

2- خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه.

3- أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني؛ لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.

عقود الرهن: وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، قال الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة(283)].

- المعاملات المصرفية: وتشمل المباحث التالية:

الأول – الودائع: الوديعة تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة، أو دلالة. وهي من العقود المشروعة.

الثاني – القروض: وهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، وهي من العقود المستحبة.

الثالث – بيع العملات بالأجل: ولها حالتان:

الأولى: أن تكون من باب بيع الجنس بجنسه كبيع الريال بالريال فهذه يشترط لها ثلاثة شروط:-

1- التساوي بين العملتين.

2- الحلول.

3- التقابض في المجلس.

الثانية: أن تكون من باب بيع الجنس بغير جنسه كبيع الريال بعملة أخرى فهذه يشترط لها شرطان:-

1- الحلول.

2- التقابض في مجلس العقد.

الرابع – بيع السندات: يعتبر السند من القروض المصاحبة لفائدة ربوية وعلى هذا فبيع السندات وشراؤها حرام؛ لأنها من الربا الصريح.

➢ تنْظِيم السُّوق:

يهتم الإسلام بأن يكون تداول السلعة في السوق المعد لها حراً بعيداً عن التلاعب، ومن هنا اهتم الإسلام بجملة من الضوابط الأخلاقية والتشريعية؛ ليجعل من السوق ميداناً كريماً للتنافس الشريف.

1- وجوب عرض السلعة في سوقها وترك صاحبها حتى يصل بها إلى السوق فيعرضها ويعرف سعرها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد)).

2- وجوب عرض السلعة بأمانة وصدق قال عليه السلام (من غش أمتي فليس مني).

3- ضبط المقاييس والموازين والمكاييل حتى يمكن إيفاء المتبايعين حقوقهم، ولا يقعوا في التطفيف والحيف.

4- تيسر السلع للناس جميعاً ومحاربة الاحتكار بكل أنواعه، وخاصة فيما تشتد إليه حاجة الناس، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحتكر إلا الخاطئ)).

5- مراقبة أسعار السلع المعروضة في السوق، والحيلولة دون ارتفاعها فوق سعر المثل، وتعين سعر لها، وفرضه على التجار إن دعت الحاجة؛ إقامة للعدل ومنعاً للظلم.

❖ السمات الاقتصادية للتخلف الاقتصادي في الدول الإسلامية:

1- انخفاض الدخل القومي الحقيقي.

2- انحراف الجهاز الإنتاجي: ويقصد به اعتماد البلاد اقتصادياً على سلعة واحدة، أو عدد محدد من السلع.

3- التبعية الاقتصادية: وهي أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي محكوماً بمراكز خارج الحدود مما يؤدي إلى سعي الاقتصاد المسيطر إلى الحصول على أكبر نفع من اقتصاد الدول المسيطر عليها دون نظر لحاجاتها الداخلية ودون مراعاة لمتطلبات اقتصادها، ولهذه التبعية جذورها التاريخية التي ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن من مظاهر هذه التبعية:

أ – ظاهرة سيطرة الاستثمار الأجنبي.

ب – اعتماد البلاد على الخارج للحصول على السلع المصنعة.

ج – تركز التجارة الخارجية في سوق معينة.

د – تدهور معدل التبادل الدولي.

❖ العلاج لمشكلتنا الاقتصادية:

الأول: الرجوع إلى الإسلام والأخذ بتعاليمه لإنقاذ البشرية من مشكلتها الاقتصادية: يقول الحق –تبارك وتعالى–: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} [سورة الأنفال(24)].

إن هذه الدعوة لتتضمن الحياة بكل معانيها، وصورها، لتحرير الإنسان من ظلم النظام الرأسمالي القائم على تنمية الطبقية بين أفراده، والنظام الاشتراكي الذي استعبد الإنسان وسلب منه الحرية، وحق الامتلاك حتى عاش فقيراً ذليلاً لا يملك من مقومات الحياة ما يستطيع أن يسد عوزه أو يقضي فاقته.

الثاني: تنمية الموارد البشرية، وتوظيفها التوظيف الصحيح ، فمثلا يُعيَّن الرجل المناسب في المكان الناسب؛ ليكون الإنتاج أبلغ.

الثالث: التوسع في الإنتاج النافع:

فيعطى الأولوية في الإنتاج للأشياء الضرورية النافعة التي ينبغي استثمارها وفق احتياجات الأمة من سلع، ومواد لازمة.

الرابع – رفع مستوى المعيشة: ويتحقق ذلك من خلال النقاط التالية:–

1– تهيئة فرص العمل.

2– تأمين الكسب، والرزق للعاجزين عنه من الأيتام، والأرامل، والمساكين، ومن في حكمهم.

3– التوزيع العادل للدخل، فلا يستأثر بالمال طائفة دون أخرى.

4– المحافظة على ثروات الأمة من الاختلاس أو النهب أو السرقة، وتوظيفها للتنمية الاقتصادية.

5– عدم استنزاف ثروات الأمة من مواد خام وغيرها بشكل سريع والاقتصار على استخراجها وفق خطط محددة مهما كانت الحاجة إليها؛ لأن للأجيال اللاحقة حق في تلك الثروات.

الخامس – الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة التي تساعد على الإنتاج.

السادس – الحد من التبعية للعالم الخارجي وزيادة التكامل بين بلدان العالم الإسلامي: يقول الحق –تبارك وتعالى–: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [سورة البقرة(120)].

تم بحمد الله ليلة الأحد :

1/ذي الحجة/1442هـ يوافقها : 2021/07/11م.